| CONTRATO DE SERVICIOS | SERVICES AGREEMENT |
|---|---|

**POR Y ENTRE**

**Alexion Pharma Spain SLU** CIF B-64494784, con sede social en Avenida de Roma, 81, planta 7, 08029, Barcelona, España, registrada en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 39545, folio 136, hoja B 349818, en lo sucesivo denominada "Alexion,

Y

**Magalhaes & Taveira-Gomes Sociedade Medica, Lda. (MTG Research and Development Lab.),** con CIF 513586849, constituida en virtud de la legislación del país, con sede social en la Rua Prof. Joaquim Bastos, 102-2AC,4200-604 Porto (Portugal), representada por XXX.

en lo sucesivo denominada el "Proveedor de Servicios",

Alexion y el Proveedor de Servicios podrán denominarse en lo sucesivo la «Parte», o, conjuntamente, las «Partes».

**EXPONEN**

**CONSIDERANDO QUE** Alexion es una empresa biofarmacéutica a nivel mundial especializada en el desarrollo y la provisión de tratamientos revolucionarios para los pacientes con enfermedades raras graves y potencialmente mortales,

**CONSIDERANDO QUE** el Proveedor de Servicios es un experto en Innovación e Investigación de mercados en el sector Salud.

**MEDIANTE EL PRESENTE, POR TANTO, Las partes acuerdan lo siguiente:**

**Artículo 1 – Servicios que prestará el Proveedor de Servicios**

1.1 **Servicios-** El Proveedor de Servicios prestará a Alexion los servicios descritos en el **Anexo 1** (en lo sucesivo, denominados «Servicios»).

1.2 **Otros servicios -** El Proveedor de Servicios podrá prestar cualquier otro servicio relacionado con cualquier tema en el que Alexion pueda requerir su experiencia previo acuerdo mutuo por escrito entre las Partes.

**BY AND BETWEEN**

**Alexion Pharma Spain SLU** VAT number B- 64494784, with offices at Avenida de Roma, 81, planta 7, 08029, Barcelona, Spain, registered in the Barcelona Trade and Companies Registry in tomo 39545, folio 136, hoja B 349818 hereinafter referred to as "Alexion",

AND

**Magalhaes & Taveira-Gomes Sociedade Medica, Lda. (MTG Research and Development Lab.),** VAT number 513586849, established under the laws of country, with offices at address, Rua Prof. Joaquim Bastos, 102-2AC,4200-604 Porto (Portugal), represented by Daniela Antunes, Strategy and Research Director.

hereinafter referred to as the "Service Provider",

Alexion and the Service Provider may hereinafter be referred to as a "Party" or jointly as "the Parties".

**RECITALS**

**WHEREAS,** Alexion is a global biopharmaceutical company focused on developing and delivering life-transforming therapies for patients with severe and life-threatening rare diseases

**WHEREAS,** the Service Provider being an expert in innovation and market research in the healthcare sector.

**NOW, THEREFORE, The Parties hereby agree as follows:**

**Article 1 – Services to be provided by the Service Provider**

1.1 **Services -** The Service Provider will provide Alexion with the services described in **Appendix 1** (hereinafter referred to as the "Services").

1.2 **Other services -** The Service Provider may provide any other services related to any topic on which Alexion may require its expertise upon mutual written agreement between the Parties.

1.3 **Condiciones de prestación**

a) El Proveedor de Servicios prestará los Servicios con todo el cuidado, diligencia y habilidad requeridos de un proveedor de servicios profesional y el Proveedor de Servicios cumplirá estrictamente cualquier fecha y límite de tiempo acordados entre las Partes o establecidos por cualquier autoridad.

b) El Proveedor de Servicios asegura y garantiza que prestará los Servicios de conformidad con el Código de Conducta de Alexion y cualquier otra Política proporcionada por Alexion. El Proveedor de Servicios participará en todas las actividades de formación obligatorias impartidas por Alexion.

1.4 **Entregas -** Además de los Servicios, el Proveedor de Servicios creará y transferirá a Alexion tantos documentos escritos, informes, estudios, análisis, mapas de procesos, etc., como sean necesarios para la correcta prestación de los Servicios y/o que sean solicitados por Alexion.

**Artículo 2 – Asistencia proporcionada por Alexion**

Con respecto a los Servicios, y para contribuir a la prestación exitosa de dichos Servicios, Alexion, según lo considere necesario:

-Comunicará cualquier información relevante sobre los Servicios al Proveedor de Servicios;

-Responderá a cualquier pregunta planteada por el Proveedor de Servicios sobre las actividades y los productos de Alexion, en la medida en que estas preguntas sean razonables y relevantes para la prestación de los Servicios;

-Cooperará con el Proveedor de Servicios en sus relaciones con cualquier autoridad, partes interesadas clave, abogados o asociaciones de pacientes que puedan ser relevantes para la prestación de los Servicios.

**Artículo 3 – Interacciones entre Alexion y el Proveedor de Servicios**

3.1 A partir de la Fecha de Entrada en Vigor y según sea requerido por Alexion, Alexion y el Proveedor de Servicios se reunirán periódicamente, por teleconferencia o en persona, tantas veces como lo requieran las Partes, para el seguimiento de los Servicios prestados y garantizar su prestación efectiva y en el plazo previsto.

3.2 Alexion, previo acuerdo con el Proveedor de Servicios, determinará los horarios y plazos relacionados con la provisión de los Servicios.

**1.3 Performance conditions**

a) The Service Provider will provide the Services with all care, diligence and skill required from a professional service provider and the Service Provider will strictly adhere to any dates and time limits agreed between the Parties or set out by any authority.

b) The Service Provider ensures and guarantees to provide the Services in compliance with the Alexion Code of Conduct and any other Policy provided by Alexion. The Service Provider shall participate in all mandatory trainings provided by Alexion.

1.4 **Deliverables -** In addition to the Services the Service Provider will create and transfer to Alexion as many written documents, reports, studies, analyses, process mapping, etc. required for the proper delivery of the Services and/or as requested by Alexion.

**Article 2 – Assistance to be provided by Alexion**

With respect to the Services, and to assist in the successful performance of such Services, Alexion will, as it deems necessary:

-Communicate any relevant information regarding the Services to the Service Provider;

-Respond to any questions raised by the Service Provider on Alexion's activities and products, to the extent that these questions are reasonable and relevant for the performance of the Services;

-Cooperate with the Service Provider in its relationships with any authorities, key stakeholders, advocates or patient associations that may be relevant to the performance of the Services.

**Article 3 – Interactions between Alexion and the Service Provider**

3.1 From the Effective Date and as requested by Alexion, Alexion and the Service Provider will meet on a regular basis, either by teleconference or in person, as many times as required by the Parties, to follow-up on the Services provided and ensure their effective provision and timely delivery.

3.2 Schedules and timelines related to the provisions of the Services will be determined by Alexion in agreement with the Service Provider.

3.3 Las Partes se comunicarán periódicamente todos los asuntos pertinentes relativos a los Servicios. El Proveedor de Servicios informará a la mayor brevedad posible a Alexion sobre cualesquiera resultados, problemas, dificultades, imprevistos, etc., con respecto a los Servicios.

**Artículo 4 – Remuneración**

4.1 **Honorarios -.** Como contraprestación por los Servicios prestados, el Proveedor de Servicios recibirá los honorarios especificados en el Anexo 1. Salvo lo especificado en este Contrato o en el Anexo 1, el Proveedor de Servicios no tendrá derecho a recibir ningún otro pago o reembolso por los Servicios o en conexión con los mismos

4.2 **Costes y gastos incidentales-.** Si no se pagan por adelantado, los costes y gastos personales razonables y necesarios en que incurran los Proveedores de Servicios para su prestación serán reembolsados con el consentimiento previo de Alexion.

4.3 Las facturas presentadas para el reembolso de costes y gastos incidentales deberán ir acompañadas de la documentación en la forma y con los detalles suficientes para que cumplan los requisitos de las autoridades tributarias competentes y los procedimientos y reglamentos de Alexion, y se presentarán conjuntamente con las facturas del Proveedor de Servicios por la prestación de los Servicios.

4.4 Los costes de desplazamiento se reembolsarán de la siguiente manera, previa autorización por escrito de Alexion:

-Desplazamientos en tren: billetes de primera clase;

-Desplazamientos en avión: en caso de vuelos de larga duración como, p. ej., vuelos transatlánticos, podrán reservarse billetes de clase preferente. Para vuelos más cortos como, p. ej., vuelos internos dentro de Europa, EE. UU. y Canadá, deberán reservarse billetes en clase turista.

4.5 **Pago de comisiones y costes y gastos incidentales -** De conformidad con los términos y condiciones del Artículo 1.1, Alexion pagará todas las facturas que no sean impugnadas al Proveedor de Servicios de la siguiente manera: cualquier factura recibida por Alexion se pagará en un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción de la factura.

4.6 **Impuesto sobre el valor añadido (IVA) -** Los importes abonables bajo el presente Contrato no incluyen el impuesto sobre el valor añadido («IVA»). El Proveedor de Servicios será responsable de incluir el IVA, con el tipo de gravamen correspondiente en los honorarios facturados por el Proveedor de Servicios de acuerdo con el presente

3.3 The Parties shall regularly communicate about all relevant matters with regard to the Services. The Service Provider shall promptly inform Alexion about any unforeseen results, problems, difficulties, etc. with regard to the Services.

**Article 4 – Remuneration**

4.1 **Fees -** In return for the Services provided, the Service Provider will be paid the fee specified in Appendix 1. Except as specified in this Agreement or Appendix 1, the Service Provider shall receive no other payment or reimbursement for or in connection with the Services.

4.2 **Incidental Costs and Expenses-.**If not prepaid, the Service Provider's reasonable and necessary out-of-pocket costs and expenses will be reimbursed with Alexion's prior consent.

4.3 Invoices submitted for reimbursement of incidental costs and expenses must be accompanied by documentation in form and detail sufficient to meet the requirements of the relevant taxing authorities and Alexion's procedures and regulations,and will be submitted jointly with the Service Provider's invoices for Services.

4.4 Travelling costs will be reimbursed as follows subject to prior written approval by Alexion:

-Rail travel: first class tickets;

-Air travel: for long-haul flights (for example, transatlantic flights), business class tickets may be booked. For shorter flights, (for example, internal flights within Europe, USA and Canada) economy class tickets are to be booked.

4.5 **Payment of Fees and Incidental Costs and Expenses –** In accordance with the terms and conditions of Article 1.1, Alexion shall pay all undisputed invoices to the Service Provider, as follows: any invoice received by Alexion shall be paid on or prior to the sixtieth (60th) day from the date of the invoice receipt.

**4.6 Value added tax –** All amounts payable under this Agreement are exclusive of value added tax or any similar tax ("VAT"). The Service Provider shall be entitled to charge VAT at the appropriate rate on any fees payable to the Service Provider under this Agreement which are, or which become, subject to VAT. If such fees are subject to VAT, VAT rates and

Contrato que estén o que puedan estar sujetos a IVA en el momento del devengo del impuesto. Si los honorarios están sujetos a IVA, el tipo aplicable y las condiciones de pago las determinará el Proveedor de Servicios bajo su única responsabilidad.

conditions of payment are determined by the Service Provider under its own responsibility.

**Artículo 5 – Duración**

5.1 Este Contrato entrará en vigor el **día de la firma (Febrero 2026)** (la "Fecha de Entrada en Vigor") y se mantendrá vigente hasta **el 31 de diciembre de 2026**, a menos que se rescinda antes de conformidad con lo previsto en este Contrato.

5.2 Cualquier renovación de este Contrato requerirá una modificación escrita y firmada por ambas Partes. Este Contrato no se renovará automática ni tácitamente.

**Article 5 – Duration**

5.1 This Agreement shall be effective as of **the day of the signing (February 2026)** (the "Effective Date") until **31st December, 2026** unless terminated earlier in accordance with this Agreement.

5.2 Any renewal of this Agreement will require a written amendment signed by both Parties. This Agreement will not be renewed automatically or tacitly.

**Artículo 6 – Rescisión**

6.1 Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente Contrato en cualquier momento y por cualquier razón mediante una notificación por escrito con un (1) mes de antelación a la otra Parte.

6.2 Cualquiera de las Partes podrá rescindir inmediatamente este Contrato y/o cualquier Orden de Proyecto (según proceda) mediante notificación por escrito a la otra Parte en el caso de que la otra Parte:

a) esté incumpliendo sustancialmente sus obligaciones en virtud de este Contrato y/o cualquier Orden de Proyecto (según proceda) y, en el caso de que dicho incumplimiento sea susceptible de reparación, no lo remedia en un plazo de siete (7) días tras la recepción de una notificación por escrito donde se especifique la infracción;

b) deviene o es declarado insolvente o convoca una reunión con sus acreedores o se propone llegar a cualquier acuerdo o convenio con ellos

c) tiene un liquidador, síndico, síndico administrativo, gestor, fideicomisario o agente similar designado sobre cualquiera de sus activos; o

d) cesa, o amenaza con cesar, la explotación de su negocio o una parte sustancial de la totalidad de su negocio

6.3 Ninguna de las partes será responsable del retraso en el cumplimiento o del incumplimiento de las obligaciones que les corresponden en virtud del presente Contrato, si el retraso o el incumplimiento se debe a causas de fuerza mayor. Si tal retraso o incumplimiento persiste durante más de diez (10) días, entonces cualquiera de las partes tendrá derecho a rescindir este Contrato.

**Article 6 – Termination**

6.1 Either Party may terminate this Agreement at all times for any reason upon one (1) month's prior written notice to the other Party.

6.2 Either Party may terminate this Agreement and/or any Project Order (if applicable) immediately by giving notice in writing to the other Party in the event that the other Party:

a) is in material breach of its obligations under this Agreement and/or any Project Order (if applicable) and, if the breach is remediable, fails to remedy such breach within seven (7) days of written notice of such breach;

b) becomes or is declared insolvent or convenes a meeting of or makes or proposes to make any arrangement or composition with its creditors;

c) as a liquidator, receiver, administrative receiver, manager, trustee or similar officer appointed over any of its assets; or

d) ceases, or threatens to cease, to carry on its business or substantially the whole of its business.

6.3 Neither party shall be liable for delay in performing or failure to perform obligations under this Agreement if the delay or failure results from force majeure. If such delay or failure persists for more than ten (10) days then either party shall be entitled to terminate this Agreement.

6.4 En caso de rescisión por motivos distintos a los previstos en las letras a) a d) del Artículo 6.2, Alexion remunerará al Proveedor de Servicios por los Servicios prestados hasta la fecha de la rescisión. Con arreglo a esto, la rescisión se hará sin perjuicio de cualquier derecho o recurso que cualquiera de las partes pueda ostentar y no afectará a los derechos o responsabilidades existentes de cualquiera de las partes.

6.4 In the event of termination other than under Article 6.2 a) to d) above, Alexion shall pay the Service Provider for Services provided up to the date of termination. Subject to this, termination shall be without prejudice to any other rights or remedies either party may have and shall not affect any existing rights or liabilities of either party

**Artículo 7 – Garantías**

**Article 7 – Warranties**

7.1 El Proveedor de Servicios manifiesta y garantiza que cumplirá en todo momento todas las leyes y regulaciones aplicables al prestar los Servicios en virtud de este Contrato. El Proveedor de Servicios deberá cumplir en todo momento todos los códigos éticos y Políticas del sector que se apliquen a las actividades de Alexion y/o sus productos, así como el propio Código de Conducta del Proveedor de Servicios.

7.1 The Service Provider represents and warrants that it will comply at all times with all applicable laws and regulations in providing the Services under this Agreement. The Service Provider shall comply at all times with all Alexion and industry ethical codes and Policies that apply to the activities of Alexion and/or its products, as well as with the Service Provider's own Code of Conduct.

7.2 Sin perjuicio de lo anterior, y dado que Alexion es una filial de una sociedad anónima estadounidense, el Proveedor de Servicios manifiesta y garantiza que no está sujeto a ninguna restricción o sanción impuesta por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos o por cualquier otra autoridad gubernamental o reguladora u organismo profesional con respecto a la realización de los Servicios.

7.2 Without limitation of the foregoing, and on the understanding that Alexion is a subsidiary of a US public company, the Service Provider represents and warrants that it is not subject to any restrictions or sanctions imposed by the US Food and Drugs Administration, or any other governmental or regulatory authority or professional body with respect to the performance of the Services;

7.3 Las Partes entienden y acuerdan que ni la prestación de los Servicios por el Proveedor de Servicios ni la recepción de remuneración por parte del Proveedor de Servicios en virtud de este Contrato requerirá, inducirá o de alguna manera influirá en el Proveedor de Servicios o cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas para promover, recomendar, requerir el uso de, o enumerar en cualquier formulario, cualquier producto farmacéutico de Alexion revisado o involucrado en la prestación de los Servicios, o cualquier producto farmacéutico fabricado, producido o distribuido por Alexion o, a fin de no enumerarlos de forma exhaustiva, cualquier otro producto farmacéutico en cualquier formulario o lista de medicamentos de venta con receta.

7.3 The Parties understand and agree that neither the provision of the Services by the Service Provider nor the receipt of remuneration by the Service Provider under this Agreement, shall require, induce, or in any way influence the Service Provider or any of its employees, agents or sub-contractors to promote, recommend, require the use of, or list on any formulary, any Alexion pharmaceutical product reviewed or involved in the provision of the Services, or any pharmaceutical product manufactured, produced or distributed by Alexion, or to not list any other pharmaceutical product on any formulary or prescription drug list.

**Artículo 8 – Prevención del soborno**

**Article 8 – Prevention of Bribery**

8.1. El Proveedor de Servicios y Alexion, incluidas sus Filiales y Subsidiarias, se comprometen a realizar operaciones de forma ética y de conformidad con todas las leyes aplicables. Esto incluye el cumplimiento de las leyes que prohíben la corrupción pública y los pagos indebidos a

8.1. Service Provider and Alexion, including its affiliates and subsidiaries, are committed to conducting operations ethically and in compliance with all applicable laws. This includes compliance with laws prohibiting public corruption and improper payments to Government Officials2,

[2] As used in this Section, the term "Government Official" includes, but is not limited to: (i) any elected or appointed government official (e.g., Minister of Health, elected politician, any member of a royal family); (ii) any person who works for, or on behalf of, a Government Official, government agency, or an enterprise performing a governmental function (e.g., customs officer, tax authority, police officer, military personnel); (iii) any person who works for, or on behalf of, a state-owned or controlled entity (e.g., HCP employed by the Ministry of Health or that works for government-owned hospitals or clinics); (iv) any political party officer

Funcionarios Públicos1, el soborno comercial, el blanqueo de dinero y otras leyes antisoborno y anticorrupción («ABAC») similares (en conjunto, las «Leyes ABAC aplicables»). El Proveedor de Servicios reconoce específicamente que identificará y llevará a cabo sus negocios para Alexion, o en su nombre, de conformidad con todas las Leyes ABAC aplicables que pueden incluir, entre otras, la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero [U.S. Foreign Corrupt Practices Act] y la Ley contra el Soborno del Reino Unido de 2010 [U.K. Bribery Act of 2010].

8.2. El Proveedor de Servicios declara y garantiza que se le ha proporcionado una copia del Código de conducta para proveedores de Alexion y que ha entregado una copia de dicho Código de conducta para proveedores a todas las personas que actúan en su nombre en relación con el trabajo para o en nombre de Alexion, incluidos Filiales, subcontratistas y otros agentes.

8.3. El Proveedor de Servicios declara y garantiza que tiene licencia, está registrado o está calificado según las leyes, regulaciones, políticas y requisitos administrativos locales para proporcionar los bienes o servicios de este Contrato, y ninguna norma u otros requisitos le prohíben proporcionar dichos bienes o servicios.

8.4. El Proveedor de Servicios declara, garantiza y acuerda que el Proveedor de Servicios, incluido cualquiera de sus accionistas, socios, funcionarios, directores, empleados y representantes, cumplirá las leyes ABAC aplicables y el Código de conducta para proveedores de Alexion en relación con el trabajo para o en nombre de Alexion.

8.5. El Proveedor de Servicios declara, garantiza y acuerda que requerirá que todas las Filiales, subcontratistas y otros agentes acuerden por escrito cumplir las leyes ABAC aplicables y el Código de conducta para proveedores de Alexion en relación con el trabajo para o en nombre de Alexion.

8.6. El Proveedor de Servicios declara, garantiza y acuerda que el Proveedor de Servicios no ha ofrecido, pagado ni autorizado el ofrecimiento o el pago (ni directa ni indirectamente) de dinero ni nada de valor, ni tampoco lo hará en el futuro, para tratar de influir sobre un Funcionario Público o cualquier otra persona para que Alexion obtenga o retenga un negocio de forma inadecuada, o consiga una

commercial bribery, money laundering, and other similar anti-bribery and anti-corruption ("ABAC") laws (together, the "Applicable ABAC Laws"). Service Provider specifically acknowledges that it will identify and conduct its business for, or on behalf of, Alexion in compliance with all Applicable ABAC Laws which may include, but is not limited to, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the U.K. Bribery Act of 2010.

8.2. Service Provider represents and warrants that it has been provided with a copy of Alexion's Vendor Code of Conduct and has delivered a copy of such Vendor Code of Conduct to all persons acting on its behalf in connection with work for or on behalf of Alexion, including Affiliates, subcontractors and other agents.

8.3. Service Provider represents and warrants that it is licensed, registered, or qualified under local law, regulations, policies, and administrative requirements to provide the goods or services in this Agreement, and no regulations or other requirements prohibit it from providing such goods or services.

8.4. Service Provider represents, warrants and covenants that Service Provider, including any of its equity holders, partners, officers, directors, employees and representatives, will comply with Applicable ABAC Laws and Alexion's Vendor Code of Conduct in connection with work for or on behalf of Alexion.

8.5. Service Provider represents, warrants and covenants that it will require all Affiliates, subcontractors and other agents to agree in writing to comply with Applicable ABAC Laws and Alexion's Vendor Code of Conduct in connection with work for or on behalf of Alexion.

8.6. Service Provider represents, warrants and covenants that Service Provider has not and will not in the future directly or indirectly offer or pay, or authorize the offer or payment, of any money or anything of value in an effort to influence any Government Official or any other person in order for Alexion improperly to obtain or retain business or

or candidate for public office (e.g., a candidate running for governor or mayor); (v) any person acting for, or on behalf of, a public international organization (e.g., United Nations, Red Cross, International Monetary Fund); (vi) any person who is considered a government official under local law.

[1] Tal como se utiliza en este Apartado, el término «Funcionario Público» incluye, entre otros: (i) cualquier Funcionario Público elegido o designado (por ejemplo, Ministro de Salud, político electo, cualquier miembro de una familia real); (ii) cualquier persona que trabaje para, o en nombre de, un Funcionario Público, una agencia gubernamental o una empresa que desempeñe una función pública (por ejemplo, funcionario de aduanas, autoridad fiscal, agente de policía, personal militar); (iii) cualquier persona que trabaje para, o en nombre de, una entidad estatal o controlada por el gobierno (por ejemplo, profesional sanitario empleado por el Ministerio de Salud o que trabaje en hospitales o clínicas estatales); (iv) cualquier funcionario de partido político o candidato a un cargo público (por ejemplo, un candidato que se postula para gobernador o alcalde); (v) cualquier persona que actúe para, o en nombre de, una organización internacional pública (por ejemplo, Naciones Unidas, Cruz Roja, Fondo Monetario Internacional); (vi) cualquier persona que se considere un Funcionario público según la ley local.

ventaja inadecuada en un negocio, y tampoco ha aceptado ni aceptará en el futuro dicho pago.

8.7. El Proveedor de Servicios deberá notificar de inmediato a Alexion si tiene conocimiento o tiene motivos para conocer alguna solicitud de pago u otra acción que no sea coherente con las disposiciones de este Apartado, las Leyes ABAC aplicables o el Código de conducta para proveedores de Alexion.

8.8. El Proveedor de Servicios declara y garantiza que toda la información proporcionada por el Proveedor de Servicios a Alexion en relación con la diligencia debida en ABAC de Alexion es completa, veraz y precisa, y el Proveedor de Servicios acepta informar a Alexion si dicha información cambia durante la ejecución de este Contrato. Dicha información debe incluir, sin limitación, cualquier respuesta proporcionada en respuesta al Cuestionario de diligencia debida en ABAC de Alexion con respecto al Proveedor de Servicios, o cualquier persona identificada en el Cuestionario de diligencia debida en ABAC o su cónyuge, pareja, progenitor/a, abuelo/a, hermano/a, hijo/a, sobrino/a, tío/a, primo/a o cualquier otra persona que comparta el mismo domicilio con un Funcionario público (el "Miembro de la familia de un Funcionario público").

8.9. El Proveedor de Servicios deberá notificar de inmediato a Alexion por escrito (i) cualquier hecho o evento que haga que cualquier representación, garantía, contrato o compromiso de este Apartado sea materialmente incorrecto o engañoso; (ii) cualquier investigación, auditoría, demanda o procedimiento gubernamental (ya sea civil, penal o administrativo), o cualquier notificación, citación, petición u otra comunicación (ya sea oral o escrita) de cualquier autoridad gubernamental, con respecto a la violación real, presunta, posible o potencial, o el incumplimiento por parte del Proveedor de Servicios del Código de conducta para proveedores de Alexion o las Leyes ABAC aplicables; y (iii) cualquier alegato creíble de la violación real, presunta, posible o potencial, o el incumplimiento por parte del Proveedor de Servicios del Código de conducta para proveedores de Alexion o las leyes ABAC aplicables relacionados con el trabajo para o en nombre de Alexion.

8.10. El Proveedor de Servicios (i) proporcionará documentación veraz y completa que respalde, con detalle razonable, el trabajo realizado y los gastos incurridos en virtud del presente Contrato; (ii) mantendrá facturas, informes, estados de cuenta, libros y otros registros verdaderos, exactos y completos relacionados con el trabajo realizado y los gastos incurridos en virtud del Contrato; y (iii) conservará dichos registros durante un periodo de cinco (5) años después de la finalización del Contrato.

8.11. El Proveedor de Servicios permitirá, mientras esté en vigor el Contrato y durante los cinco (5) años tras la realización del último pago en virtud del mismo, a los

to gain an improper business advantage, and has not accepted, and will not accept in the future, such a payment.

8.7. Service Provider shall immediately notify Alexion should it learn of or have reason to know of any request for payment or other action that is inconsistent with the provisions of this Section, Applicable ABAC Laws, or Alexion's Vendor Code of Conduct.

8.8. Service Provider represents and warrants that any information provided by Service Provider to Alexion in connection with Alexion's ABAC due diligence is complete, truthful and accurate and Service Provider agrees to inform Alexion if any such information changes during the performance of this Agreement. Such information shall include, without limitation, any responses provided in response to Alexion's ABAC Due Diligence Questionnaire with respect to Service Provider, or any individuals identified in the ABAC Due Diligence Questionnaire or the spouse, partner, parent, grandparent, sibling, child, niece, nephew, aunt, uncle, cousin, or any other individual sharing the same household with a Government Official (the "Family Member of a Government Official").

8.9. Service Provider shall immediately notify Alexion in writing of (i) the occurrence of any fact or event that would render any representation, warranty, covenant, or undertaking in this Section materially incorrect or misleading; (ii) any governmental investigation, audit, suit or proceeding (whether civil, criminal or administrative), or any notice, subpoena, demand or other communication (whether oral or written) from any governmental authority, regarding Service Provider's actual, alleged, possible or potential violation of, or failure to comply with, Alexion's Vendor Code of Conduct or Applicable ABAC Laws; and (iii) any credible allegation of Service Provider's actual, alleged, possible or potential violation of, or failure to comply with, Alexion's Vendor Code of Conduct or Applicable ABAC Laws relating to work for or on behalf of Alexion

8.10. Service Provider shall (i) provide truthful and complete documentation supporting, in reasonable detail, the work performed and any expenses incurred under this Agreement; (ii) maintain true, accurate, and complete invoices, reports, statements, books, and other records related to work performed and any expenses incurred under the Agreement; and (iii) retain such records for a period of five (5) years following the termination of the Agreement.

8.11. Service Provider shall permit, during the term of the Agreement and for the five (5) years after final payment has been made under the Agreement, Alexion's internal and

auditores internos y externos de Alexion, y al personal del Departamento Legal y de Cumplimiento, que accedan a los libros, documentos, papeles y registros relevantes del Proveedor de Servicios en los que figuren transacciones concernientes al presente Contrato.

8.12. El Proveedor de Servicios certificará anualmente el cumplimiento continuo de este apartado del Contrato, a petición de Alexion.

8.13. Alexion puede rescindir este Contrato o cualquier otro contrato con el Proveedor de Servicios sin ninguna obligación adicional si el Proveedor de Servicios, o sus accionistas, socios, funcionarios, directores, empleados, representantes, Filiales, subcontratistas u otros agentes, emprenden cualquier acción que, a criterio exclusivo de Alexion, viola potencialmente este apartado del Contrato o cualquier ley o política aplicable. El Proveedor de Servicios será responsable de los daños o remedios según lo dispuesto por la ley e indemnizará y eximirá de toda responsabilidad a Alexion ante cualquier reclamación, responsabilidad, multa, sanción, pérdida o daño que surja como resultado del incumplimiento por parte del Proveedor de Servicios de sus obligaciones según este Contrato.

external auditors, and Legal and Compliance function personnel to access any relevant books, documents, papers, and records of Service Provider involving transactions related to the Agreement.

8.12. Service Provider shall annually certify its continuing compliance with this section of the Agreement, upon request by Alexion.

8.13. Alexion may terminate this Agreement or any other agreement with Service Provider without any further obligation if Service Provider, or its equity holders, partners, officers, directors, employees, representatives, Affiliates, subcontractors, or other agents, take any action which in Alexion's sole discretion potentially violates this section of the Agreement or any applicable laws or applicable policies. Service Provider shall be liable for damages or remedies as provided by law, and Service Provider shall indemnify and hold Alexion harmless from any claim, liability, fine, penalty, loss or damage that arises as the result of Service Provider's failure to comply with its obligations under this Agreement.

**Artículo 9 – Relación con el Contratista Independiente**

9.1 Las Partes son contratistas independientes y ninguna de las estipulaciones de este Contrato se interpretará como la existencia de una relación de socios, representante y representado, empleador y empleado o asociados en una empresa conjunta. El Proveedor de Servicios y sus empleados o subcontratistas no tendrán derecho a ningún beneficio aplicable a los empleados de Alexion.

9.2 Ninguna de las Partes tendrá la capacidad o el derecho de vincular u obligar a la otra Parte, ni actuará como si lo tuviera.

**Artículo 10 – Relación con las Filiales**

10.1 El Proveedor de Servicios reconoce que cualquier filial de Alexion, entendiéndose por tal sociedades que ejercen el control, controladas o bajo un control común junto con Alexion (en lo sucesivo, la «Filial») podrá ser destinataria de Servicios del Proveedor de Servicios en virtud de este Contrato.

10.2 En tal caso, Alexion seguirá siendo responsable y estará obligado en virtud de este Contrato, como si Alexion estuviera recibiendo directamente los Servicios prestados a dicha Filial. Cualquiera de dichas Filiales podrá ser destinataria de Servicios directamente, y, en relación con dichos Servicios , los derechos y obligaciones de dicha Filial y del Proveedor de Servicios se regirán por este Contrato y estarán sujetos a todos los términos y

**Article 9 – Independent Contractor Relationship**

9.1 The Parties are independent contractors and nothing contained in this Agreement shall be construed as a relationship of partners, principal and agent, employer and employee, or joint venturers. The Service Provider and its employees or subcontractors shall not be entitled to any benefits applicable to employees of Alexion.

9.2 Neither Party shall have the power or right to bind or obligate the other Party, nor shall either Party hold itself out as having such authority.

**Article 10 – Relationship with Affiliates**

10.1 The Service Provider acknowledges that any affiliate of Alexion, being defined as companies controlling, controlled or under common control with Alexion (hereafter the "Affiliate"), may receive Services from the Service Provider under this Agreement.

10.2 In such event, Alexion shall remain responsible and obligated under this Agreement, as if Alexion was directly receiving the Services provided to such Affiliate. Any such Affiliate may receive Services directly and, with respect to the corresponding Services, the rights and obligations of this Affiliate and of the Service Provider shall be governed by and subject to all of the terms and conditions of this Agreement, to the same extent as if such Affiliate was a party to this Agreement.

condiciones de este Contrato, en la misma medida que si dicha Filial fuera parte de este Contrato.

**Artículo 11- Seguros**

11.1 Durante todo el periodo de vigencia de este Contrato y mientras se prestan los Servicios, el Proveedor de Servicios deberá suscribir y mantener, por su propia cuenta, seguros de tipo y en cantidad suficientes para cubrir las responsabilidades, pérdidas, daños, reclamaciones, acciones o gastos relativas a sus obligaciones previstas en este Contrato.

11.2 El Proveedor de Servicios proporcionará a Alexion el/los certificado/s de seguro correspondiente/s, previa solicitud de Alexion.

**Artículo 12- Relación con los Subcontratistas**

El Proveedor de Servicios no podrá subcontratar la prestación de todos o parte de los Servicios a menos que el Proveedor de Servicios haya obtenido el consentimiento previo por escrito de Alexion. Si Alexion ha dado su consentimiento, el Proveedor de Servicios podrá revelar a dicho/s subcontratista/s cualquier Información necesaria para llevar a cabo los Servicios, y celebrará un acuerdo con dicho subcontratista que incluya obligaciones en materia de confidencialidad, farmacovigilancia y propiedad intelectual al menos tan estrictas como las contenidas en este Contrato.

**Artículo 13 – Responsabilidad**

El Proveedor de Servicios indemnizará y eximirá a Alexion, sus ejecutivos, agentes, subcontratistas y empleados de cualquier responsabilidad, pérdida, daño, reclamación, demanda, acción o gasto (incluidos gastos legales razonables y honorarios de abogados) derivados de, en conexión con, o resultantes de los Servicios prestados por el Proveedor de Servicios; como consecuencia de la falta de prestación de los Servicios por parte del Proveedor de Servicios o de su retraso en la prstación; negligencia grave, dolo o incumplimiento de las obligaciones legales del Proveedor de Servicios, sus empleados o sus subcontratistas; o del incumplimiento por parte del Proveedor de Servicios o de sus empleados o subcontratistas de las obligaciones, garantías, manifestaciones o pactos establecidos en este Contrato. El Proveedor de Servicios será totalmente responsable por la muerte o lesiones personales causadas a terceros en caso de negligencia del Proveedor de Servicios, sus empleados o subcontratistas.

**Artículo 14 – Confidencialidad**

14.1 Durante la prestación de los Servicios, el Proveedor de Servicios podrá obtener o tener conocimiento de cierta

**Article 11 – Insurance**

11.1 At all times during the term of this Agreement and while Services are performed, the Service Provider shall at its own expense obtain and maintain insurance(s) of a type and amount sufficient to cover liabilities, losses, damages, claims, actions or expenses in respect of its obligations as defined in this Agreement.

11.2 The Service Provider will provide Alexion with the relevant certificate(s) of insurance upon request.

**Article 12 - Relationship with Subcontractors**

The Service Provider may not subcontract the performance of all or portions of the Services unless the Service Provider has obtained Alexion's prior written consent. If Alexion has provided its consent the Service Provider may disclose to such subcontractor(s) any Information necessary to perform the Services, and shall enter into an agreement with such subcontractor containing obligations regarding confidentiality, pharmacovigilance and intellectual property at least as restrictive as those contained herein.

**Article 13 – Liability**

The Service Provider will indemnify and hold harmless Alexion, its officers, agents, sub-contractors and employees against any liabilities, losses, damages, claims, demands, actions or expenses (including reasonable legal expenses and attorneys' fees) arising out of, in connection with or resulting from the Services delivered by the Service Provider; as a result of the non-delivery of the Services by the Service Provider or their late delivery; the gross negligence, wilful misconduct, or breach of statutory duty of the Service Provider, its employees or its subcontractors; or the breach by the Service Provider or its employees or subcontractors of the obligations, warranties, representations or covenants set forth in this Agreement. The Service Provider is further fully liable for death or personal injury caused to any third party by the negligence of the Service Provider, its employees or subcontractors.

**Article 14 – Confidentiality**

14.1 During performance of the Services the Service Provider may obtain or become aware of certain information

información confidencial de Alexion. Esta información confidencial podrá incluir, entre otros, procedimientos, políticas, planes y resultados técnicos, clínicos, de fabricación y comerciales («Información Confidencial»). El Proveedor de Servicios acepta (i) utilizar la Información Confidencial exclusivamente para los propósitos de este Contrato; (ii) no divulgar dicha Información Confidencial a terceros sin el consentimiento previo por escrito de Alexion y (iii) que la Información Confidencial seguirá siendo propiedad única y exclusiva de Alexion. En cualquier circunstancia, el Proveedor de Servicios será responsable de cualquier incumplimiento de esta obligación de confidencialidad, cometida por cualquier empleado del Proveedor de Servicios, cualquier sociedad controlada directa o indirectamente por el Proveedor de Servicios y/o por cualquier empresa externa vinculada al Proveedor de Servicios.

14.2 Las obligaciones de confidencialidad no se aplican a:

a. Información Confidencial que sea de dominio público en el momento de su revelación al Proveedor de Servicios de acuerdo con este Contrato, o que posteriormente sea de dominio público sin culpa o intervención de la Parte Receptora;

b. Información Confidencial que esté en posesión del Proveedor de Servicios en el momento de su revelación por parte de Alexion, de acuerdo con lo que evidencien los registros escritos previos del Proveedor de Servicios;

c. Información Confidencial que el Proveedor de Servicios obtenga, después de la fecha del presente Contrato, de cualquier tercero que esté legalmente en posesión de dicha Información Confidencial; e

d. Información Confidencial que, después de la fecha del presente Contrato, el Proveedor de Servicios desarrolle sin la ayuda, la aplicación o el uso de la Información Confidencial proporcionada por Alexion, en cada caso de acuerdo con lo que evidencien los registros escritos. Después de la rescisión o del vencimiento de este Contrato, el Proveedor de Servicios devolverá a Alexion todos y cada uno de los documentos escritos y muestras de cualquier material proporcionados por Alexion, si bien el Proveedor de Servicios podrá conservar una copia para su División de Asuntos Jurídicos a los efectos de mantenimiento de sus registros únicamente;

e. Información Confidencial cuya revelación sea ordenada por un tribunal o autoridad competente.

14.3 Todas las obligaciones establecidas en este artículo seguirán vigentes durante un periodo de diez (10) años para cada dato relevante revelado, a contar desde el momento en que se revele esta información.

confidential to Alexion. This confidential information may include, inter alia, technical, clinical, manufacturing and commercial procedures, policies, plans and results ("Confidential Information"). The Service Provider agrees (i) to use Confidential Information exclusively for the purposes of this Agreement; (ii) not to disclose such Confidential Information to any third party without Alexion's prior written consent, and (iii) that the Confidential Information will remain the sole and exclusive property of Alexion. In any circumstance, the Service Provider will be liable for any breach of this obligation of confidentiality, committed by any employee of the Service Provider, any company controlled directly or indirectly by the Service Provider and/or by any external company linked to the Service Provider.

14.2 The obligations of confidentiality does not apply to:

a. Confidential Information which is in the public domain at the time of disclosure hereunder or which subsequently comes within the public domain through no fault of or action by the Receiving Party; and

b. Confidential Information which is in the possession of the Service Provider at the time of disclosure by Alexion, as evidenced by the Service Provider's prior written records; and

c. Confidential Information which is obtained, after the date hereof, by the Service Provider from any third party that is lawfully in possession of such Confidential Information; and

d. Confidential Information that is developed, after the date hereof, by the Service Provider without the aid, application or use of Confidential Information provided by Alexion, in each such case as evidenced by written records. After termination or expiry of this Agreement, the Service Provider shall return to Alexion any and all written documents and samples of any materials provided by Alexion, except that the Service Provider may retain one copy for its Legal Division for record keeping purposes only.

e. Confidential Information which is ordered to be disclosed by a court or authority of competent jurisdiction

14.3 All obligations set forth in this Article shall survive for a period of ten (10) years per each piece of relevant information disclosed, from the time of disclosure of this information

**Artículo 15 – Propiedad Intelectual**

15.1 Alexion es el titular de cualquier resultado, dato, invención y/o descubrimiento concebidos y llevados a la práctica en relación con la prestación de los Servicios («Propiedad Intelectual»). El Proveedor de Servicios no es el titular ni tendrá los derechos sobre ninguna Propiedad Intelectual.

15.2 Alexion será titular y tendrá el derecho exclusivo de utilizar y explotar comercialmente, a su entera discreción, toda la Propiedad Intelectual producida o desarrollada por el Proveedor de Servicios o sus colaboradores y que se obtenga como resultado de las actividades llevadas a cabo en virtud de este Contrato

15.3 El Proveedor de Servicios y sus empleados, agentes y subcontratistas, en la medida requerida para los propósitos anteriores, y sin coste adicional para Alexion (i) transferirán y harán transferir dicha Propiedad Intelectual y sus derechos asociados a Alexion, y (ii) proporcionarán toda la asistencia y otorgarán todos los documentos que puedan ser necesarios para que Alexion obtenga y asegure los derechos de Propiedad Intelectual de Alexion.

15.4 Toda la literatura y cualquier otro documento relacionado con los Servicios de acuerdo con este Contrato, tales como correos electrónicos, correspondencia, informes y presentaciones de diapositivas creadas por el Proveedor de Servicios, intercambiados por el Proveedor de Servicios con Alexion y/o con cualquier tercero involucrado de alguna manera en la realización de los Servicios, o cualquier otro documento similar, serán propiedad de Alexion.

15.5 No se otorga ninguna licencia, ya sea expresa o implícita, al Proveedor de Servicios en relación con derechos de propiedad intelectual en posesión de Añlexion, controlados por Alexion, o cuya licencia se haya otorgado a Alexion.

15.6 El Proveedor de Servicios informará inmediatamente a Alexion de cualquier uso incorrecto o ilícito de la propiedad intelectual de Alexion de la que el Proveedor de Servicios tenga conocimiento.

**Article 15 – Intellectual Property**

15.1 Alexion owns title to any results, data, inventions and/or discoveries conceived and reduced to practice in connection with delivering the Services ("Intellectual Property"). The Service Provider has no title to or rights in any Intellectual Property.

15.2 Alexion shall be the owner of, and shall be entitled exclusively to use and commercially exploit at its sole discretion, all Intellectual Property produced or developed by the Service Provider or its collaborators which are obtained as a result of activities in pursuance of this Agreement.

15.3 The Service Provider and its employees and agents and subcontractors shall, to the extent required for the above purposes, and at no additional cost to Alexion (i) transfer and cause to transfer such Intellectual Property and associated rights to Alexion; and (ii) provide all assistance and execute all documents that may be necessary for Alexion to obtain and secure Alexion's Intellectual Property rights.

15.4 All literature and any other documents in relation with the Services pursuant to this Agreement such as emails, mails, reports, slideshows created by the Service Provider, exchanged by the Service Provider with Alexion and/or with any third party involved in any way in the performance of the Services, or any other similar document, shall be the property of Alexion.

15.5 No license, either express or implied, is granted to the Service Provider under any intellectual property right owned or controlled by or licensed to Alexion.

15.6 The Service Provider shall immediately advise Alexion of any improper or wrongful use of Alexion's intellectual property of which the Service Provider becomes aware.

**Clausula 16 Protección de datos**

16.1 Tal como se utiliza en el presente documento, los términos «Datos personales» y «Datos personales confidenciales» tendrán el significado que se les da en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (conjuntamente, con las leyes, reglamentos y leyes secundarias de protección de datos del Estado miembro aplicables, según convenga; en su versión modificada oportunamente, las «Leyes de protección de datos de la UE»).

16.2 A partir de la Fecha de entrada en vigor, las Partes anticipan que los Datos personales que se divulguen entre sí en relación con este Acuerdo consistirán únicamente en los nombres y detalles de contacto comercial de su personal pertinente que esté involucrado en el desempeño o la administración de este Acuerdo. En el uso, recopilación o procesamiento de Datos personales, cada Parte acuerda cumplir las leyes de protección de datos de la UE. De acuerdo con lo anterior, Alexion no recibirá en ningún momento datos de carácter personal de pacientes, personas participantes y/o profesionales sanitarios participantes en los servicios a prestar por el Proveedor de Servicios.

16.3 Si una Parte propone una transferencia u otro intercambio de Datos personales en relación con este Acuerdo, además de los Datos personales descritos en el apartado 16.2, las Partes deberán realizar esfuerzos de buena fe (antes de dicha transferencia u otro intercambio) para determinar y documentar las funciones respectivas de las Partes como responsable del tratamiento de datos, responsable conjunto del tratamiento de datos o encargado del tratamiento de datos con respecto a dichos Datos personales, con el fin de identificar y facilitar el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en virtud de las Leyes de protección de datos de la UE.

16.4 Sin que ello suponga limitación alguna para la cláusula 16.2, cada Parte acuerda que no deberá, directa ni indirectamente, divulgar Datos personales confidenciales a la otra Parte sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte (a discreción exclusiva de la Parte receptora), luego de la consulta sobre la necesidad de dicha divulgación y acuerdo sobre los protocolos para procesar los Datos personales confidenciales y los establecidos en este documento y así cumplir los requisitos de las Leyes de protección de datos de la UE con respecto a los Datos personales confidenciales específicos que se propone divulgar en relación con este Acuerdo.

16.5 En la medida en que el Proveedor de Servicios actúe como un responsable del tratamiento de datos para Alexion (que ejerce en calidad de responsable del tratamiento de datos), las Partes contraerán compromisos contractuales adicionales según sea necesario para cumplir el Artículo 28 del Reglamento General de

**Article 16 – Data Protection**

16.1 As used herein, the term 'Personal Data' and 'Sensitive Personal Data' shall have the meanings given to them in the General Data Protection Regulation 2016/679 (collectively, with any applicable Member State data protection laws, regulations and secondary legislation, in each case as amended from time to time, the "EU Data Protection Laws").

16.2 As of the Effective Date, the Parties anticipate that the Personal Data disclosed to each other in connection with this Agreement will consist solely of the names and business contact details of their respective personnel who are involved in the performance or administration of this Agreement. In the use, collection or processing of Personal Data, each Party agrees to comply with the EU Data Protection Laws.

16.3 If a Party proposes any transfer or other sharing of Personal Data in connection with this Agreement besides the Personal Data described in subclause 16.2, the Parties shall use good-faith efforts (prior to such transfer or other sharing) to determine and document the Parties' respective roles as a data controller, joint data controller, or data processor with respect to such Personal Data, in order to identify and facilitate compliance with their respective obligations under the EU Data Protection Laws. In accordance with the above, Alexion will at no time receive personal data of patients, participants and/or healthcare professionals participating in the services to be provided by the Service Provider.

16.4 Without limiting subclause 16.2, each Party agrees that it shall not, directly or indirectly, disclose Sensitive Personal Data to the other Party without the prior written consent of the other Party (in the receiving Party's sole discretion), following consultation regarding the necessity of such disclosure and agreement upon the protocols for processing the Sensitive Personal Data and to those set forth herein in order to meet the requirements of the EU Data Protection Laws with respect to the specific Sensitive Personal Data that is proposed to be disclosed in connection with this Agreement.

16.5 To the extent that the Service Provider will act as a data processor for Alexion (acting as the data controller), the Parties will enter into further contractual commitments as necessary to comply with Article 28 of the General Data Protection Regulation 2016/679 ("GDPR"), by an Addendum forming an integral part of the Agreement.

Protección de Datos 2016/679 («GDPR»), mediante un anexo que forme parte integrante del Acuerdo.

**Artículo 17 – Varios**

17.1 **Integridad .** Este Contrato constituye el acuerdo completo e íntegro de las Partes en lo que respecta a los asuntos aquí tratados y reemplaza cualquier otro Contrato, manifestación, promesa o condición relacionados con los mismos no incorporados en el presente, que hayan sido realizados o fechados antes de la Fecha de Entrada en Vigor. En caso de conflicto entre los términos y condiciones de este Contrato y un Anexo o una Orden de Proyecto (o un Anexo a la Orden de Proyecto), se resolverá en el siguiente orden de precedencia: (i) los términos y las condiciones de este Contrato y sus interpretaciones prevalecerán; y (ii) en caso de conflicto entre la Orden de Proyecto y un Anexo a la Orden de Proyecto, prevalecerá la Orden de Proyecto.

17.2 **Separabilidad.** Siempre que sea posible, cada disposición de este Contrato se interpretará de tal manera que sea efectiva y válida conforme a la legislación vigente, pero si alguna disposición de este Contrato o su aplicación estuviera prohibida o no fuera válida en virtud de la legislación aplicable, será nula en la medida en que lo estipule dicha prohibición sin invalidar el resto de la disposición o del Contrato.

17.3 **Modificación**. Ninguna renuncia, alteración, modificación, renovación o ampliación de este Contrato será válida a menos que se efectúe por escrito y esté firmada, en nombre de Alexion, por un representante debidamente autorizado de Alexion y por el Proveedor de Servicios.

17.4 **Cesión**. Este Contrato no será cedido ni transferido por ninguna de las partes, excepto a las Filiales pertenecientes al mismo grupo empresarial, salvo con el consentimiento previo por escrito de la otra parte.

17.5 **Publicidad y publicación.** Ningún comunicado oral o escrito sobre alguna declaración, información, anuncio, comunicado de prensa o publicidad que haga algunareferencia expresa o implícita a cualquiera de las Partes y a este Contrato será utilizado por la otra Parte o en nombre de la otra Parte sin el consentimiento previo por escrito de la Parte cuyo nombre se esté utilizando.

17.6. **Transparencia y revelación.** El Proveedor de Servicios es una empresa que trabaja como CRO con experiencia en evidencia del mundo real, implementación científica y consultoría médica, y de acuerdo con lo anterior, Alexion hará públicos todos los pagos y transferencias de valor realizados al Proveedor de

**Article 17 – Miscellaneous**

17.1 **Entire Agreement.** This Agreement sets forth the full and complete understanding of the Parties with respect to the matters herein and supersedes any and all Agreements, representations, promises or conditions in connection therewith not incorporated herein, made or dated prior to the Effective Date. In the event of any conflict between the terms and conditions of this Agreement and an Appendix or a Project Order (or a Project Order Appendix), it will be resolved in the following order of precedence: (i) the terms and conditions of this Agreement, and the interpretations thereof, shall prevail; and (ii) in the event of a conflict between the Project Order and a Project Order Appendix, the Project Order(s) shall prevail.

17.2 **Severability.** Whenever possible, each provision of this Agreement shall be construed and interpreted in such a manner as to be effective and valid under applicable law, but if any provision of this Agreement or the application thereof shall be prohibited by or invalid under applicable law, such provision shall be ineffective to the extent of such prohibition without invalidating the remainder of the provision or the Agreement.

17.3 **Amendment**. No waiver, alteration, modification, renewal or extension of this Agreement shall be valid unless made in writing and signed on behalf of Alexion by a duly authorised representative thereof and the Service Provider.

17.4 **Assignment**. This Agreement shall not be assigned or transferred by either party, other than to Affiliates within the same group, except with the prior written consent of the other party.

**17.5 Publicity and Publication.** No oral or written release of any statement, information, advertisement, press release or publicity matter having any reference to either Party and this Agreement, express or implied, shall be used by the other Party or on the other Party's behalf, without the prior written consent of the Party whose name is being used.

**17.6. Transparency and Disclosure.** Service Provider is company, that works as a CRO with expertise in real-world evidence, science implementation and medical consulting, and accordingly Alexion will publicly declare all payments and transfers of value made to Service Provider under this Agreement and by signing this Agreement Service Provider agrees that Alexion will publicly declare details of such

Servicios en relación con este Contrato, aceptando el Proveedor de Servicios que Alexion puede hacer pública información detallada de dichos pagos y transferencias realizados en relación con este Contrato, así como el nombre y la dirección del Proveedor de Servicios.

payments and transfers made under this Agreement, as well as the Service Provider's name and address.

**Artículo 18 – Ley aplicable – Resolución de disputas**

El presente Contrato se regirá y se interpretará de acuerdo con la legislación española, y ambas partes aceptan la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona.

**Article 18 – Governing Law – Dispute Resolution**

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Spain, and each party agrees to the exclusive jurisdiction of the courts of Barcelona.

**Artículo 19. Requisitos de notificación de acontecimientos adversos (AA).**

19.1. Si el Proveedor de Servicios tiene conocimiento de:

19.1.1. un acontecimiento adverso con un producto de Alexion;

19.1.2. una situación especial con un producto de ALEXION; y/o

19.1.3. un seguimiento o información de seguimiento adicional relacionada con un acontecimiento adverso o una situación especial que de otro modo podría tener un efecto en un producto de ALEXION,

(en lo sucesivo denominado "Informe de seguridad"),

El Proveedor de Servicios notificará a ALEXION, en el plazo de 1 día hábil después de tomar conocimiento de toda la información apropiada de acuerdo con las políticas de ALEXION, lo que incluye, entre otros, las páginas relevantes del CRFcuaderno de recogida de datos (CRD), los formularios de notificación de situaciones especiales y los formularios de notificación de productos sanitarios de estudios clínicos /componentes del dispositivo. ALEXION será responsable de presentar los informes de seguridad a las autoridades reguladoras.

19**.2.** A menos que se acuerde lo contrario, los informes de seguridad se realizarán utilizando el formulario electrónico disponible en https://contactazmedical.astrazeneca.com .

19**.3.** Si se produce un Informe de seguridad fuera del horario laboral normal, por ejemplo, durante un fin de semana o un día festivo y el Proveedor de Servicios no se percatase de inmediato, la fecha de conocimiento del Informe de seguridad (día cero) se definirá como la fecha en la que el Proveedor de Servicios recibe el Informe de seguridad (independientemente de la hora del día) y no la fecha en la que el Proveedor de Servicios ve/accede al Informe de seguridad por primera vez.

19**.4.** El Proveedor de Servicios se asegurará de conservar y preservar todos los datos, la información, la documentación y los registros relacionados con un Informe de seguridad.

19**.5.** El Proveedor de Servicios deberá:

19**.5.1.** cooperar con ALEXION (o cualquier CRO delegada u otras Autoridades Reguladoras), proporcionar toda la información adicional requerida en relación con el Informe de seguridad e implementar las medidas correctivas requeridas por ALEXION (o cualquier CRO delegada u otras Autoridades Reguladoras) de inmediato y dentro de todos los plazos comunicados;

19.5.2. asegurarse de que el Personal del Proveedor de Servicios designado para prestar los

**Article 19. Adverse Event Reporting Requirements.**

19.1. If Service Provider becomes aware of:

19.1.1. an Adverse Event with an ALEXION product;

19.1.2. a Special Situation with an ALEXION product; and/or

19.1.3. a follow up to and/or additional follow-up information relating to an Adverse Event or Special Situation which may otherwise have an effect on an ALEXION product

(hereinafter called a “Safety Report”),

Service Provider will notify ALEXION, within 1 Business Day of becoming aware, of all appropriate information in accordance with ALEXION Policies including, but not limited to, any relevant Case Report Form (CRF) pages, Special Situation reporting forms, and Clinical Study Medical Device / Device Constituent reporting forms. ALEXION is responsible for reporting Safety Reports to Regulatory Authorities.

19.2. Unless agreed otherwise, Safety Reports will be reported using the electronic form available via https://contactazmedical.astrazeneca.com.

19.3. If a Safety Report occurs outside of normal business hours, for instance during a weekend or public holiday, and does not come to the attention of Service Provider immediately, the date of awareness of the Safety Report (day zero) will be defined as the date that the Safety Report is received by Service Provider (regardless of the time of day) and is not the date when Service Provider first views/ accesses the Safety Report.

19.4. Service Provider will ensure that it retains and preserves any and all data, information, documentation and records relating to a Safety Report.

19.5. Service Provider will:

19.5.1. cooperate with ALEXION (or any delegated CRO or other Regulatory Authorities), provide all additional information required in relation to the Safety Report, and implement the corrective actions required by ALEXION (or any delegated CRO or other Regulatory Authorities) promptly and within all communicated timescales;

19.5.2. ensure that Service Provider Personnel appointed to perform the Services complete all such ALEXION AE and other safety reporting training programs as ALEXION reasonably requires prior to providing any Services, with all such training to be undertaken yearly thereafter by the Service Provider Personnel, which can be found at https://www.azaetraining.com/;

19.5.3. review compliance with the training requirements under article 0and maintain records of all Safety Reports received as source documentation or entered into any system used by Service Provider;

Servicios complete todos los programas de formación sobre la notificación de AA y otros informes de seguridad que ALEXION razonablemente requiera antes de prestar cualquier Servicio. Dicha formación, que deberá ser realizada anualmente a partir de entonces por el personal del Proveedor de Servicios, se encuentra en https://www.azaetraining.com/ ;

**19**.5.3. revisar el cumplimiento de los requisitos de formación en virtud del artículo 19.5.2 y mantener registros de todos los Informes de seguridad recibidos como documentación fuente o ingresados en cualquier sistema utilizado por el Proveedor de Servicios;

19.5.4. conservar todos los registros de formación e Informes de seguridad mientras dure el proyecto y entregar copias a ALEXION al vencimiento o rescisión del presente Contrato; y

19.5.5. notificar de inmediato a ALEXION sobre cualquier desviación de los requisitos de formación o del proceso de notificación de la información del Informe de seguridad que pueda afectar a ALEXION. ALEXION tendrá derecho a solicitar al Proveedor de Servicios copias de todas las notificaciones de Informes de seguridad y registros de formación, el Proveedor de Servicios tendrá un plazo de 1 día hábil desde la solicitud de ALEXION para enviar dichas copias.

19.6. Si corresponde, el Proveedor de Servicios cumplirá con todos los requisitos proporcionados por ALEXION en relación con los requisitos de gestión de riesgos del producto.

19.7. El Proveedor de Servicios se asegurará de que todos los informes de seguridad recibidos por el Proveedor de Servicios hayan sido comunicados a ALEXION en el plazo de 1 día hábil a través de un proceso de reconciliación y/o confirmación. El método para la reconciliación y/o confirmación de casos debe acordarse entre las Partes antes del comienzo de los Servicios y/o detallarse en la SOW. Dicha confirmación/reconciliación de casos requerirá el siguiente procedimiento:

19**.8.** una vez al mes (dentro de los siete días calendario posteriores al final del mes), el Proveedor de Servicios proporcionará un listado de los AA y otra información de seguridad notificable recibida e informada a ALEXION para permitir que se realice la validación de la recepción. Cuando se identifiquen discrepancias, cada Parte acuerda informar a la otra Parte y tomar las medidas necesarias para resolver las discrepancias y evitar que se repitan].

**Artículo 20. REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN DE RECLAMACIÓN DE CALIDAD** (PCs: Product Complaints)

20.1. Si el Proveedor de Servicios tiene conocimiento de:

19.5.4. maintain all training records and Safety Reports for the duration of the project and provide copies to ALEXION on expiry or termination of this Agreement; and

19.5.5. promptly notify ALEXION of any deviations from the training requirements or Safety Report information reporting process which will impact ALEXION. ALEXION has the right to request, and Service Provider will submit to ALEXION within 1 Business Day of such request, copies of all Safety Report notifications and training records.

19.6. If applicable, Service Provider will follow any requirements provided by ALEXION in relation to product risk management requirements.

19.7. Service Provider will ensure that all Safety Reports received by Service Provider have been communicated to ALEXION within 1 Business Day via a reconciliation and/or confirmation process. The method for case reconciliation and/or case confirmation must be agreed between the Parties prior to the commencement of the Services and detailed in the SOW. Such case confirmation/reconciliation will require the following procedure:

19.8.Once a month (within seven calendar days of month end), Service Provider will provide a listing of AEs and other reportable safety information received and reported to ALEXION to enable validation of receipt to be performed. Where discrepancies are identified, each Party agrees to inform the other Party and take necessary actions to resolve discrepancies and prevent recurrence.]

**Article 20. QUALITY COMPLAINT NOTIFICATION REQUIREMENTS** (PCs: Product Complaints)

20.1.If the Service Provider is aware of:

20.1.1. a quality complaint with an Alexion product;

20.1.1.1. Service Provider must send Alexion any information of which it is aware, related to a product quality claim that occurred with an Alexion product. Any claim, written, electronic or verbal communication alleging deficiencies related to the identity, quality, durability, reliability, usefulness, safety, effectiveness or performance of a product or clinical trial material after its release for distribution, that affects the performance of the mentioned product. The information may come from any source and in any format, including initial and follow-up notifications, and the service provider must notify them as soon as they are notified to the Service Provider, but no later than 1 business day after becoming aware of such information. The information must be sent to Alexion at the contact provided below. Any information about the

20.1.1. una reclamación de calidad con un producto de Alexion;

20.1.1.1. debe remitir a Alexion cualquier información de la que tenga concomimiento, relacionada con una reclamación de calidad de un producto ocurrido con un producto de Alexion. Cualquier reclamación, escrita, electrónica o comunicación verbal que alegue deficiencias relacionadas con la identidad, calidad, duración, fiabilidad, utilidad, seguridad, efectividad o rendimiento de un producto o material de un ensayo clínico tras su liberación para distribución, que afecte el rendimiento del mencionado producto. La información puede provenir de cualquier fuente y en cualquier formato, incluyendo notificaciones iniciales y de seguimiento, y el proveedor de servicios debe notificarlas tan pronto como le sean notificadas, pero a más tardar en un 1 día laborable desde que tiene conocimiento de dicha información. La información deberá ser remitida a Alexion al contacto que se provee más abajo. Cualquier información sobre la seguridad de un producto como pueden ser la sospecha de desvío de un producto, sospecha de falsificación, deben también ser notificados.

En caso de una sospecha o conocimiento de falsificación de un producto de Alexion:

El Proveedor de Servicios notificará a Alexion, a la mayor brevedad posible y a más tardar en el plazo de 1 día hábil, el conocimiento o sospecha de un producto falsificado, el cual se trata de una falsa representación de:

- Es idéntico, incluyendo el embalaje y etiquetado, su nombre o su composición, así como cualquiera de sus ingredientes incluyendo excipientes y concentración de estos.
- Su fuente, incluyendo el fabricante, el país de fabricación, país u origen del Titular de Autorización de Comercialización.
- Su historia, incluyendo registros relacionados con los canales de distribución utilizados.

En caso de conocimiento o sospecha de desvío de un producto de Alexion:

El Proveedor de Servicios notificará a Alexion, a la mayor brevedad posible y a más tardar en el plazo de 1 día hábil, el conocimiento o sospecha de desvío de un producto. Este sería, por ejemplo, productos que se distribuyen en otros mercados distintos a los previstos inicialmente violando un contrato, ley, o regulación; o producto desviado de su destinatario (ej. robo del producto, utilizado por cualquier persona diferente a un paciente, etc.).

safety of a product, such as suspicion of diversion of a product, suspicion of counterfeiting, must also be notified.

In case of suspected or known counterfeiting of an Alexion product:

The Service Provider will notify Alexion, as soon as possible and no later than within 1 business day, of knowledge or suspicion of a counterfeit product, which is a false representation of:

- It is identical, including the packaging and labeling, its name or its composition, as well as any of its ingredients including excipients and their concentration.
- ts source, including the manufacturer, country of manufacture, country or origin of the Marketing Authorization Holder.
- Its history, including records related to the distribution channels used.

In case of knowledge or suspicion of diversion of an Alexion product:

The Service Provider will notify Alexion, as soon as possible and no later than within 1 business day of knowledge or suspicion of diversion of a product. This would be, for example, products that are distributed in markets other than those initially planned, violating a contract, law, or regulation; or product diverted from its recipient (e.g., theft of the product, used by anyone other than a patient, etc.).

20.1.1.2 The following information must be collected in relation to a product quality claim:

a) Product name
b) Description of the product quality problem
c) Batch number and expiration date of the product
d) If it is possible to recover a sample of the product
e) If the consumer requests a written response once the investigation has been completed

Regardless of whether or not the minimum information described above is available, the information collected must be notified to Alexion in accordance with the terms of this clause.

20.1.1.3 The Service Provider must report any product claims and any product safety issues using the following method:

20.1.1.2 Se debe recoger la siguiente información en relación con una reclamación de calidad de un producto:

a) Nombre del producto
b) Descripción del problema de calidad del producto
c) Número de lote y fecha de caducidad del producto
d) Si es posible recuperar una muestra del producto
e) Si el consumidor solicita una respuesta por escrito una vez se haya completado la investigación.

Independientemente de si la información mínima descrita anteriormente está disponible o no, la información recogida debe ser notificada a Alexion de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula.

20.1.1.3 El Proveedor de Servicios debe notificar cualquier reclamación de producto y cualquier problema sobre la seguridad del producto utilizando el siguiente método:

Email: Productcomplaints@alexion.com

20.2. El Proveedor de Servicios deberá:

20.2.1 responsabilizarse de formar a su personal en la identificación, recogida y notificación de las Reclamaciones de Calidad (PCs) a Alexion. El proveedor de servicios debe acceder a la formación online facilitada por Alexion en:

La formación sobre reclamación de calidad del producto estará disponible después de la finalización de la formación sobre Acontecimiento adversos.

Es responsabilidad del Proveedor de Servicios mantener un registro de dicha formación, y deberá ser facilitado a Alexion bajó petición.

20.2.2 desarrollar y mantener procedimientos escritos para la vigilancia, recepción, evaluación y reporte de la información de las PCs para los Producto (s). Alexion se reserva el derecho de revisar el procedimiento y modificarlo según sea necesario, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de reporte de PCs de Alexion.

Permitirá a los representantes autorizados de Alexion acceder a sus instalaciones, sistemas, personal y registros, en cualquier forma y en cualquier ubicación (incluidas las ubicaciones que pertenecen y son operadas por un tercero), durante el horario comercial normal y sin cargo, previo aviso razonable al Proveedor de servicios y siempre que dicha auditoría tenga un alcance

Email: Productcomplaints@alexion.com

20.2. The Service Provider must:

20.2.1 take responsibility for training its staff in the identification, collection and notification of Quality Complaints (PCs) to Alexion. The service provider must access the online training provided by Alexion at:

https://www.azaetraining.com/

Product Quality Complaints training will be available after completion of the Adverse Events training.

It is the responsibility of the Service Provider to maintain a record of such training, and it must be provided to Alexion upon request.

20.2.2 develop and maintain written procedures for the monitoring, receipt, evaluation and reporting of PC information for the Product(s). Alexion reserves the right to review the procedure and modify it as necessary to ensure compliance with Alexion PC reporting requirements.

The Service Provider will allow authorized representatives of Alexion to access your facilities, systems, personnel and records, in any form and at any location (including locations owned and operated by a third party), during normal business hours and without charge, upon notice to the Service Provider. reasonable to the Service Provider and provided that such audit is of reasonable scope and is related to the reporting of PCs for Alexion products. It shall be deemed necessary to enable Alexion, and any third party designated by Alexion, to evaluate and ensure compliance with PC's notification policies and procedures (as they may be modified by Alexion) and compliance with applicable legal or regulatory requirements. or relevant to the Product(s).

20.3. Alexion must:

20.3.1 ensure that any information document about the product such as the Technical Data Sheet (FT), leaflet or safety information material that must be used in the territory in which the service is provided, is maintained and updated in accordance with new information security that is reflected in Alexion's Company Core Data Sheet. Service Providers must implement the new Technical Data Sheet sent by Alexion within 10 days of receipt.

razonable y esté relacionada con el reporte de PCs para los productos de Alexion. Deberá considerarse necesaria para permitir que Alexion, y cualquier tercero designado por Alexion, pueda evaluar y garantizar el cumplimiento de las políticas y los procedimientos de notificación de PCs (ya que pueden ser modificadas por Alexion) y el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables o pertinentes al Producto(s).

20.3. Alexion debe:

20.3.1 garantizar que cualquier documento informativo sobre el producto como son la Ficha Técnica (FT), prospecto o material informativo de seguridad que deba ser utilizado en el territorio en el que se provee el servicio, se mantiene y se actualiza de acuerdo con la nueva información de seguridad que se refleja el Company Core Data Sheet de Alexion. Los Proveedores de Servicios deben implementar la nueva Ficha Técnica enviada por Alexion en los 10 días siguientes tras su recepción.

20.3.2 notificar al Proveedor de Servicios por escrito cualquier observación o hallazgo de incumplimiento y las Partes acordarán la acción correctiva que se implementará, acción que se implementará a cargo del Proveedor de Servicios.

En relación con las disposiciones de esta cláusula, se espera que el Proveedor de Servicios tenga un Business Continuity Plan (BCP) y un Plan de Recuperación de Desastres. Estos planes deberán estar disponibles para proporcionárselos a Alexion, si dicho plan es apropiado para el trabajo contratado.

En caso de no cumplimiento por parte del Proveedor de Servicios de cualquiera de los términos de este acuerdo, incluyendo los tiempos establecidos en el acuerdo, el Proveedor de Servicios debe notificar inmediatamente y a más tardar en 1 día laborable a Alexion, la razón del no cumplimiento al email proporcionado a continuación. El Proveedor de Servicios debe analizar la causa de la desviación y poner en marcha un plan de acción correctivo y preventivo (CAPA) documentando como ha o cómo va a rectificar su no adherencia, las acciones tomadas o que se van a tomar por el Proveedor de Servicios para evitar que vuelva a suceder. El plan CAPA debe ser revisado por Alexion y acordado por ambas partes. El plan CAPA acordado será vinculante para el proveedor de servicios y comunicado a través de: Email: quality.spain@alexion.com

20.3.2 notify the Service Provider in writing of any observation or finding of non-compliance and the Parties will agree on the corrective action to be implemented, which action will be implemented at the Service Provider's expense.

In relation to the provisions of this Annex, the Service Provider is expected to have a Business Continuity Plan (BCP) and a Disaster Recovery Plan. These plans must be available to provide to Alexion if such plan is appropriate for the contracted work.

In the event of non-compliance by the Service Provider with any of the terms of this agreement, including the times established in the agreement, the Service Provider must immediately notify Alexion, no later than 1 business day, of the reason for non-compliance. to the email provided below. The Service Provider must analyze the cause of the deviation and implement a corrective and preventive action plan (CAPA) documenting how it has or how it will rectify its non-adherence, the actions taken or to be taken by the Service Provider. Services to prevent it from happening again. The CAPA plan must be reviewed by Alexion and agreed upon by both parties. The agreed CAPA plan will be binding on the service provider and communicated via:

Email: quality.spain@alexion.com

**Artículo 21 – Prevalencia de la versión en Inglés**

El presente Contrato ha sido redactado en Inglés y Español. En caso de existir alguna discrepancia entre la versión inglesa y castellana de este acuerdo, será de aplicación el contenido de la versión inglesa/española.

**Article 21 – Prevalence of the English version**

This Agreement has been drafted in English and Spanish. In the event of discrepancy between the English version and the Spanish version, the English/Spanish version shall prevail.

**Alexion Pharma Spain SLU**

Nombre: Beatriz Romero

Cargo: Directora Médica

Fecha: 24-feb.-2026

Firma: Beatriz Romero

**Magalhaes & Taveira-Gomes Sociedade Medica, Lda. (MTG Research and Development Lab.)**

Nombre: Daniela Neves Antunes

Cargo: Strategy and Research Director

Fecha: 24-feb.-2026

Firma: Daniela Antunes

Daniela Antunes (24-feb.-2026 13:48:58 GMT)

**Anexo 1**

1. Descripción de Servicios: **Protocolo y base científica (metodología basada en Delphi)**
2. Honorarios: **Siete mil doscientas cincuenta Euros (7.250€)**
3. Condiciones de pago:
   El importe total se pagará a la finalización de la primera fase, mediante factura.

4. Gastos previstos:

5. Cuenta bancaria

Los pagos realizados por transferencia bancaria se ingresarán en la siguiente cuenta del Proveedor de Servicios:

Banco: Revolut Bank UAB

Código SWIFT: REVOPTP2

IBAN: LT763250016869317201

**Appendix 1**

1. Description of Services**:** **Protocol & Scientific Foundation- (Delphi-based methodology)**

2. Fees: **Seven Thousand Two Hundred and Fifty Euros (7.250€)**

3. Payment terms:

The total amount will be paid at the end of the first phase, by invoice.

4. Expected Expenses

5. Bank Account

The payments made by wire transfer will be transferred to the Service Provider's bank account as follows:

Bank Name: Revolut Bank UAB

IBAN/Account No: LT763250016869317201

Swift Code: REVOPTP2

# PROPOSAL

## Expert Recommendations and Clinical Profiling for the Management of Atypical Hemolytic Uremic Syndrome (aHUS) in Spain: Adapted Delphi for Small Groups

Version 0.3

11th February 2026

--

**CONFIDENTIAL**

## PART 1: Protocol & Scientific Foundation (February)

This phase focuses on the development of the full study protocol that defines the project's governance, research questions, and the specific "Modified Delphi-based" methodology. Crucially, this includes the design of the Quantitative Analysis Plan and the structured scoring sheets. Besides that, it includes a targeted narrative review to map existing evidence and identify specific data gaps. This output serves as the scientific baseline for the project and provides the essential pre-read materials to focus the experts' discussion.

| Service | Price (€) | Metric | Qtd | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| Study Protocol & Methodology Design | 3,500 | One-time for project | 1 | 3,500 |
| Narrative Review & Gap Analysis | 3,000 | One-time for project | 1 | 3,000 |
| Project Management (Phase 1) | 750 | One-time for project | 1 | 750 |
| **Total** | | | | **7,250** |

| Data Processing Agreement | Acuerdo de Tratamiento de Datos |
|---|---|
| **This Data Processing Agreement ("DPA")** is between Alexion *Pharma Spain, S.l.*, having its principal place of business at Avda. Roma, 81, 7th floor, 08029 Barcelona*, Spain* (hereinafter referred to as **"Controller"**) and Magalhaes & Taveira-Gomes Sociedade Medica, Lda. (MTG Research and Development Lab.), having its principal place of business at Rua Prof. Joaquim Bastos 102-2A, 4200-604 Porto,Portugal (hereinafter referred to as **"Processor"**). Controller and Processor are hereinafter referred to as **"Party/Parties"**, individually and collectively. | **Este Acuerdo de Tratamiento de Datos ("ATD")** es entre Alexion *Pharma Spain, S.L.*, con domicilio principal en *Avda. Roma, 81, 7ª planta, 08029 Barcelona, Spain* (en lo sucesivo denominado como **"Responsable del tratamiento"** o **"Responsable"**) y *Magalhaes & Taveira-Gomes Sociedade Medica, Lda. (MTG Research and Development Lab.),*, con domicilio principal en *Rua Prof. Joaquim Bastos 102-2A, 4200-604 Porto,Portugal* (en lo sucesivo denominado como **"Encargado del tratamiento"** o **"Encargado"**). El Responsable y el Encargado del tratamiento en adelante se denominan, de forma conjunta o individual, **"Parte/s contratante/s"**. |
| **WHEREAS,** Controller is a global biopharmaceutical company focused on developing and delivering life-transforming therapies for patients with devastating and rare diseases. | **CONSIDERANDO QUE,** el Responsable del tratamiento es una compañía biofarmacéutica global especializada en desarrollar y ofrecer terapias transformadoras para la vida de los pacientes con enfermedades raras graves y potencialmente mortales. |
| **WHEREAS,** Processor is engaged to provide services on behalf of Controller. | **CONSIDERANDO QUE,** el Encargado del tratamiento es contratado para prestar servicios en nombre del Responsable. |
| **WHEREAS,** the Parties entered into a services agreement (hereinafter together: **"Agreement"**) dated February 2026. This DPA forms an integral part of the Agreement and will only be valid in connection with the Agreement. This DPA will prevail over the Agreement, to the extent of any conflict. | **CONSIDERANDO QUE,** las Partes firmaron un Contrato de servicios (en adelante en conjunto "**Acuerdo**") en fecha Febrero 2026. El presente ATD forma parte integral del Acuerdo y sólo será válido en relación con el Acuerdo. Este ATD prevalecerá sobre el Acuerdo, en la medida de cualquier conflicto. |
| **In order to observe confidentiality and to protect the rights of the Data Subjects according to Data Protection Laws, the Parties agree as follows:** | **Con el fin de respetar la confidencialidad y proteger los derechos de los Interesados de acuerdo con las Leyes de Protección de Datos, las Partes acuerdan lo siguiente:** |
| 1. **Definitions** | **1. Definiciones** |
| **1.1. Binding Corporate Rules** means Personal Data protection policies which are adhered to by a controller or processor established on the territory of a Member State for transfer or a set of transfers of Personal Data to a Controller or Processor in one or more Non-Adequate Countries within a group of undertakings or group of enterprises engaged in a joint economic activity and which have been approved by a competent Supervisory authority. | **1.1. Normas corporativas vinculantes** se refiere a las políticas de protección de Datos personales que cumple un responsable o encargado del tratamiento de los datos establecido en el territorio de un Estado miembro en una transferencia o un conjunto de transferencias de Datos personales a un Responsable o Encargado del tratamiento de uno o más Países no adecuados dentro de un grupo de entidades o empresas que participan en una actividad económica conjunta y que han recibido la autorización de una Autoridad de control competente. |

| | |
|---|---|
| **1.2. Data Protection Laws** means any and all applicable laws, regulations, regulator guidance and opinions, and sectoral recommendations, each as amended, relating to the privacy, security, protection, or Processing of Personal Data. Data Protection Laws include, but are not limited to, the EU General Data Protection Regulation (**"GDPR"**), Massachusetts Standards for the protection of personal information of residents of the Commonwealth (**"201 CMR 17"**), California Consumer Privacy Act (**"CCPA"**), California Online Privacy Protection Act (**"CalOPPA"**), the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (**"PIPEDA"**) (Canada), the Data Protection Act of 2018 (**"DPA 2018"**) (UK), Act on the Protection of Personal Information (**"APPI"**) (Japan), The Privacy Act of 1988 (Australia) and any other applicable privacy, security, and protection laws. | **1.2. Leyes de protección de datos** se refiere a todas y cada una de las leyes, reglamentaciones, orientación y opiniones del regulador y recomendaciones sectoriales, cada una como fue modificada, en relación con la privacidad, la seguridad, la protección o el Tratamiento de Datos Personales. Las Leyes de Protección de Datos incluyen, pero no se limiten a, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE ("**RGPD**"), las Normas de Massachusetts para la protección de los datos personales de los residentes de la Mancomunidad ("**201 CMR 17**"), la Ley de Privacidad del Consumidor de California ("**CCPA**"), la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de California ("**CalOPPA**"), la Ley de Protección de Datos Personales y de Documentos Electrónicos ("**PIPEDA**") (Canadá), la Ley de protección de datos de 2018 ("**DPA 2018**") (Reino Unido), la Ley sobre la Protección de Informaciones Personales ("**APPI**") (Japan), la Ley de privacidad de 1988 (Australia), así como cualquier otra ley de privacidad, seguridad y protección aplicable. |
| **1.3. Data Privacy Breach** means any accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, Personal Data. | **1.3. Violación de la seguridad de los datos** significa cada destrucción, pérdida, alteración, divulgación de o acceso a Datos personales, de forma accidental o ilícita. |
| **1.4. Data Subject** means any identified and/or identifiable natural person or individual whose Personal Data is Processed by Processor in the course of the performance of the Agreement. | **1.4. Interesado** se refiere a cualquier persona física identificada y/o identificable cuyos Datos personales sean Tratados por el Encargado en el curso del cumplimiento del Acuerdo. |
| **1.5. Data Protection Impact Assessment or DPIA** means assessing an existing or proposed project by, identifying risks in a project, assessing the likelihood of high risk to individuals, and putting measures in place to mitigate the data protection risk. | **1.5. Evaluación del impacto de la protección de datos o EIPD** es la evaluación de un proyecto existente o propuesto mediante la identificación de riesgos en un proyecto, la evaluación de la probabilidad de un riesgo elevado para las personas y la adopción de medidas para mitigar el riesgo para la protección de datos. |
| **1.6. Delet(e)(ion)** means that each instance of Personal Data is erased irretrievably (i.e., previous versions, temporary files and file fragments are erased irretrievably). | **1.6. Elimina(r)(ción)** significa que cada instancia de Datos personales se borra irremediablemente (es decir, las versiones anteriores, los archivos temporales y los fragmentos de archivos se borran irremediablemente). |
| **1.7. EC Standard Contractual Clauses** means the European Commission's Standard Contractual Clauses for the transfer of Personal Data from the European Union to processors established in third countries, as published in the Decision of the European Commission of 4 June 2021 (Decision 2021/EU). | **1.7. Cláusulas contractuales tipo de la CE** se refiere a las Cláusulas Contractuales Tipo de la Comisión Europea para la transferencia de Datos Personales desde la Unión Europea a encargados del tratamiento establecidos en terceros países, publicadas en la Decisión de la Comisión Europea de 4 de junio de 2021 (Decisión 2021/UE). |
| **1.8. EEA** means the European Economic Area, including all member states of the European Union, Norway, Iceland, Liechtenstein and, for the purposes of this DPA, Switzerland. | **1.8. EEE** significa Espacio Económico Europeo, e incluye todos los estados miembros de la Unión Europea, Noruega, Islandia, Liechtenstein y, a los fines de este ATD, Suiza. |
| **1.9. Employee** means an employee, agent, contractor, work-for-hire or any other person working under the direct authority of one of the Parties. | **1.9. Empleado** significa un empleado, agente, contratista, trabajo por encargo o cualquier otra persona trabajando bajo la autoridad directa de una de las Partes. |

| | |
|---|---|
| **1.10. European Works Councils** means bodies representing the European employees of a company. | **1.10.** Los **Comités de empresa europeos** son los órganos de representación de los trabajadores europeos de una empresa. |
| **1.11. Non-Adequate Country** means a country that is deemed not to provide an adequate level of protection of Personal Data within the meaning of Data Protection Laws. | **1.11. País no adecuado** es un país que se considera que no proporciona un nivel adecuado de protección de Datos personales en el sentido de las Leyes de Protección de Datos. |
| **1.12. Personal Data** has the meaning set forth in Data Protection Laws and includes any information relating to an identified and/or identifiable Data Subject, including, but not limited to an identifier such as a name, identification number, location data, online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that Data Subject. As used in this DPA, Personal Data is limited to the Personal Data Processed by Processor or its Sub-Processors on behalf of Controller. | **1.12. Datos personales** tiene el sentido establecido en las Leyes de Protección de Datos e incluye cualquier información relacionada con un Interesado identificado y/o identificable, que incluye, entre otros, un identificador como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o uno o más factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de esa persona. Tal como se emplean en este ATD, los Datos personales se limiten a los Datos personales procesados por el Encargado del tratamiento o por sus Subencargados en nombre del Responsable del tratamiento. |
| **1.13. Process(ing)(es)(ed)** means any operation or set of operations performed on Personal Data or on sets of Personal Data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaption or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction. | **1.13. Tratamiento/Tratar/Tratado** significa cualquier operación o conjunto de operaciones que se realizada sobre Datos personales o conjuntos de Datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. |
| **1.14. Sub-Processor** means any natural or legal person other than Alexion or Processor that Processes Personal Data under the instruction or supervision of Processor but does not fall under the direct authority of Controller. | **1.14. Subencargado** se refiere a cualquier persona natural o legal otra que Alexion o el Encargado que trate Datos personales bajo la instrucción o supervisión del Encargado, pero no bajo la autoridad directa del Responsable. |
| **1.15. Supervisory Authority** means an independent public authority which is established by a Member State pursuant to Article 51 of the GDPR. | **Autoridad de control** es una autoridad pública independiente establecida por un Estado miembro de conformidad con el artículo 51 del RGPD. |
| **1.16. Transfer Impact Assessment or TIA** means assessing the factors of an existing or proposed international Personal Data transfer from the European Union to a Non-Adequate Country, in compliance with the Decision of the European Commission on June 4, 2021. | **Evaluación del impacto de la transferencia o EIT** significa evaluar los factores de una transferencia internacional de Datos personales existente o propuesta desde la Unión Europea a un País no adecuado, en cumplimiento de la Decisión de la Comisión Europea de 4 de junio de 2021. |
| **Any terms not defined herein will be defined in accordance with Data Protection Laws, including, but not withstanding, Article 4 of GDPR.** | **Cualquier término no definido en este documento se definirá de acuerdo con las Leyes de Protección de Datos, incluido, entre otros, el artículo 4 del RGPD.** |
| **2. Subject Matter** | **2. Objeto** |

| | |
|---|---|
| 2.1. Processor will Process Personal Data only (i) on behalf of and for the benefit of Controller; (ii) in accordance with Controller's instruction; (iii) for the purposes authorised by the Agreement, this DPA, or otherwise in writing from Controller; and (iv) as required by Data Protection Laws. Any instructions of Controller require a written form, including e-mail. Instructions given orally as an exception will be confirmed immediately in writing or via e-mail. | 2.1. El Encargado Tratará los Datos personales solamente (i) en nombre y en beneficio del Responsable; (ii) de acuerdo con las instrucciones del Responsable; (iii) para los fines autorizados por el Acuerdo, este ATD o, de otro modo, por escrito por el Responsable; y (iv) según lo exijan las Leyes de Protección de Datos. Todas instrucciones del Responsable deben facilitarse en forma escrita, incluido el correo electrónico. Las instrucciones dadas oralmente como excepción serán confirmadas inmediatamente por escrito o por correo electrónico. |
| 2.2. Processor will not, unless instructed otherwise by Controller, (i) Process Personal Data for non-authorised purposes; (ii) Process Personal Data for Processor's marketing activities; (iii) Process Personal Data outside of the direct business relationship with Controller; or (iv) "sell" Personal Data, as the term "sale" is defined in Data Protection Laws. | 2.2. El Encargado, salvo indicación contraria del Responsable, no (i) Tratará los datos personales con fines no autorizados; (ii) Tratará los datos personales para actividades de marketing del Responsable; (iii) Tratará los datos personales fuera de la relación comercial directa con el Responsable; o (iv) Venderá los datos personales, tal como el término "venta" se define en lasLeyes de Protección de Datos. |
| 2.3. Processor will not, directly or indirectly, publish, disseminate or otherwise disclose Personal Data to any third party provided, however, that Processor may disclose Personal Data to its Employees, affiliates, and Sub-Processors who need to Process Personal Data in order for Processor to perform obligations under the Agreement and/or this DPA. Any of Processor's Employees or Sub-Processors who Process Personal Data must be obligated in writing to protect the confidentiality of such Personal Data. | 2.3. El Encargado no publicará, difundirá o revelará de otro modo, directamente indirectamente, los datos personales a terceros, a condición de que el Encargado tiene la possibilidad de revelar datos personales a sus empleados, afiliados y Subencargados que necesiten procesar los datos personales para que el Encargado cumpla con las obligaciones bajo el Acuerdo e/o este ATD. Todos los empleados o Subencargados del Encargado que tratan datos personales deben comprometerse por escrito a proteger la confidencialidad de dichos datos personales. |
| 2.4. When carrying out its obligations under the Agreement and this DPA, Processor certifies that it understands and will comply with Data Protection Laws. | 2.4. Al llevar a cabo sus obligaciones previstas en el Acuerdo y en este ATD, el Encargado asegura que entiende y cumplirá con las Leyes de Protección de Datos. |
| 2.5. All rights, title and interest in the Personal Data will always remain with Controller. Controller is responsible for the legitimacy of data processing and the observance of the rights of the Data Subjects. | 2.5. Todos los derechos, títulos e intereses relativos a los Datos personales serán siempre propiedad del Responsable. El Responsable es responsable de la legitimidad del tratamiento de los datos y del respeto de los derechos de los Interesados. |
| 2.6. Within the scope of the Agreement, Controller is responsible for compliance with the legal requirements of data protection laws applicable to Controller, in particular compliance regarding transfer of personal data to Processor and the corresponding data processing. Any responsibility of Processor based on Data Protection Laws and/or the Agreement remains unaffected. | 2.6. En el ámbito del Acuerdo, el Responsable del tratamiento es responsable del cumplimiento con los requisitos legales de las leyes de protección de datos aplicables al Responsable, en particular el cumplimiento relativo a la transferencia de los datos personales al Encargado y el tratamiento de datos correspondiente. Cualquier responsabilidad del Encargado basada en las Leyes de Protección de Datos y/o en el Acuerdo no se verá afectada. |

| | |
|---|---|
| 2.7. Copies or duplicates of the Personal Data will not be made unless otherwise directed or consented to by Controller. This does not apply to backup copies where these are required by the applicable law or contractual obligations to assure proper data processing, or to any data required to comply with statutory retention rules. | 2.7. No se realizarán copias o duplicados de los Datos personales a menos que el Responsable indique o consienta lo contrario. Esto no se aplica a las copias de seguridad cuando así lo exija la legislación aplicable o las obligaciones contractuales para garantizar el tratamiento adecuado de los datos, ni a los datos necesarios para cumplir las normas legales de conservación. |
| 2.8. The data processing activities performed by Processor in connection with the Agreement are as follows, and any changes to the subject matter of the processing must be agreed and documented in writing:<br><br>The Processor will perform data processing activities strictly to execute the project titled "Expert Recommendations and Clinical Profiling for the Management of Atypical Hemolytic Uremic Syndrome (aHUS) in Spain: Adapted Delphi for Small Groups". The specific data processing activities carried out by the Processor include:<br><br>• HCP Administrative and Financial Management: Processing personal and financial data to handle the complete administrative lifecycle of the participating Healthcare Professionals (HCPs). This includes managing contracting, compliance documentation, and processing Fair Market Value (FMV) honoraria payments.<br><br>• Data Collection and Moderation: Organizing and moderating virtual meetings and one-to-one in-depth interviews with the HCPs. This involves capturing audio recordings (subject to consent) and transcribing the experts' qualitative responses.<br><br>• Data Analysis: Processing and collating quantitative agreement scores (using a Likert scale) and qualitative feedback provided by the experts to draft preliminary clinical statements.<br><br>• Scientific Dissemination: Processing the names, professional affiliations, and validated opinions of the HCPs for the medical writing of a peer-reviewed scientific manuscript and a congress poster.<br><br>**Explicit Exclusions:** The Processor is not responsible for sourcing or securing direct access to patient clinical data from hospitals, such as Electronic Medical Records extraction. Therefore, the processing of patient personal health data is strictly excluded from the scope of these activities | 2.8. Las actividades de tratamiento de datos realizadas por el Encargado en relación con el Acuerdo son las siguientes, y cualquier cambio en el objeto del tratamiento deberá acordarse y documentarse por escrito:<br><br>El Encargado del tratamiento llevará a cabo actividades de tratamiento de datos con el único fin de ejecutar el proyecto titulado «Recomendaciones de expertos y perfiles clínicos para el tratamiento del síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) en España: Delphi adaptado para grupos reducidos». Las actividades específicas de tratamiento de datos realizadas por el encargado del tratamiento incluyen:<br><br>• Gestión administrativa y financiera de los profesionales sanitarios: tratamiento de datos personales y financieros para gestionar el ciclo de vida administrativo completo de los profesionales sanitarios participantes. Esto incluye la gestión de la contratación, la documentación de cumplimiento y el tratamiento de los pagos de honorarios por el valor justo de mercado (FMV).<br><br>• Recopilación y moderación de datos: organización y moderación de reuniones virtuales y entrevistas individuales en profundidad con los profesionales sanitarios. Esto implica la captura de grabaciones de audio (sujetas a consentimiento) y la transcripción de las respuestas cualitativas de los expertos. • Análisis de datos: tratamiento y recopilación de puntuaciones cuantitativas de acuerdo (utilizando una escala Likert) y comentarios cualitativos proporcionados por los expertos para redactar declaraciones clínicas preliminares.<br><br>• Difusión científica: procesamiento de los nombres, afiliaciones profesionales y opiniones validadas de los profesionales sanitarios para la redacción médica de un manuscrito científico revisado por pares y un póster para un congreso.<br><br>**Exclusiones explícitas**: el encargado del tratamiento no es responsable de obtener o garantizar el acceso directo a los datos clínicos de los pacientes de los hospitales, como la extracción de historias clínicas electrónicas. Por lo tanto, el tratamiento de los datos personales de salud de los pacientes queda estrictamente excluido del ámbito de estas actividades. |

| | |
|---|---|
| 2.9. Types of Data Subjects whose Personal Data will be processed in the scope of the Agreement are the following:<br>• Healthcare Professionals (HCPs) / Key Opinion Leaders (KOLs) participating in the expert panel and interviews.<br>• Territory: Spain (European Union only).<br>*Note: Patients are strictly excluded from the scope of this Agreement as no patient personal data will be collected or processed.* | 4.9. Los tipos de Interesados cuyos Datos personales se tratarán en el ámbito del Acuerdo son los siguientes:<br>• Profesionales sanitarios (HCP) / Líderes de opinión clave (KOL) que participan en el panel de expertos y en las entrevistas.<br>• Territorio: España (solo Unión Europea).<br>Nota: Los pacientes quedan estrictamente excluidos del ámbito de aplicación del presente Acuerdo, ya que no se recopilarán ni tratarán datos personales de pacientes. |
| 2.10. Processor will handle the following types of Personal Data in line with Data Protection Laws*:*<br>• Identification and Contact Data: Full name, professional email address, phone number, and professional physical address.<br>• Professional Data: Job title, medical specialty, hospital/institutional affiliation, and professional qualifications.<br>• Financial and Administrative Data: Bank account details and tax identification numbers are strictly required for the processing of Fair Market Value (FMV) honoraria payments.<br>• Audio/Visual Data: Voice and video recordings of the virtual plenary sessions and one-to-one interviews (subject to explicit consent).<br>• Professional Opinions: Transcripts, quotes, and professional feedback provided during the interviews and meetings.<br>• Personal Data as may be agreed by the Parties.<br>*Note: Sensitive personal data, specifically patient health or medical information, are strictly excluded and will not be processed under this Agreement* | 2.10. El Encargado tratará los siguientes tipos de Datos personales de conformidad con las Leyes de protección de datos:<br>• Datos de identificación y contacto: nombre completo, dirección de correo electrónico profesional, número de teléfono y dirección física profesional.<br>• Datos profesionales: cargo, especialidad médica, afiliación hospitalaria/institucional y cualificaciones profesionales.<br>• Datos financieros y administrativos: los datos bancarios y los números de identificación fiscal son estrictamente necesarios para el procesamiento de los pagos de honorarios por el valor justo de mercado (FMV).<br>• Datos audiovisuales: grabaciones de voz y vídeo de las sesiones plenarias virtuales y de las entrevistas individuales (sujetas a consentimiento explícito).<br>• Opiniones profesionales: transcripciones, citas y comentarios profesionales proporcionados durante las entrevistas y reuniones.<br>• Datos personales que puedan acordar las partes.<br>• Nota: los datos personales sensibles, concretamente la información médica o sobre la salud de los pacientes, quedan estrictamente excluidos y no se procesarán en virtud del presente acuerdo. |
| **3. Technical and organisational measures** | **3. Medidas técnicas y organizativas** |

| | |
|---|---|
| 3.1. Processor has documented, implemented and will maintain a written information security and privacy program containing the appropriate administrative, technical and organisational measures, procedures, and other safeguards ("**Measures**"), appropriate to the size and complexity of Processor's operations and the nature and the scope of its activities and the Personal Data involved, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, and against all other forms of unlawful Processing, including but not limited to unnecessary collection or further Processing. Such measures will include, at a minimum, the Measures set forth in **Schedule A**. | 3.1. El Encargado ha documentado, implementado y mantendrá un programa escrito sobre la seguridad y la privacidad de la información que contenga las medidas, los procedimientos y otras garantías administrativas, técnicas y organizativas (**"Medidas"**), apropiadas para el tamaño y la complejidad de las operaciones del Encargado y la naturaleza y el alcance de sus actividades y los Datos personales involucrados, para proteger los Datos personales contra la destrucción accidental o ilegal o la pérdida, alteración, divulgación o acceso no autorizados accidentales, y contra todas las demás formas de Tratamiento ilegal, incluida, entre otras, la recopilación innecesaria o posterior Tratamiento. Medidas tales incluirán, como mínimo, las Medidas establecidas en el **Anexo A**. |
| 3.2. The Measures are subject to changes in Data Protection Laws, technical progress and development and in relation to organisational control, access control, disclosure control, input control, job control and availability control, and the need for a segregation of functions. Processor may implement alternative adequate measures; provided, however, that Processor will not degrade its Measures. Substantial amendments to the Measures must be documented and agreed upon in writing by Controller. Processor must provide Controller with details of its Measures upon request. | 3.2. Las Medidas están sujetas a cambios en las Leyes de protección de datos, al progreso y desarrollo técnicos y en relación con el control organizativo, el control de acceso, el control de divulgación, el control de entrada, el control de trabajo y el control de disponibilidad, así como a la necesidad de una segregación de funciones. El Encargado podrá aplicar medidas alternativas adecuadas; no obstante, el Encargado no degradará sus Medidas. LModificaciones sustanciales de las Medidas deberán documentarse y ser acordadas por escrito por el Responsable. El Encargado deberá facilitar al Responsable los detalles de sus Medidas previa solicitud. |
| **4. Individual rights and requests for Personal Data** | **4. Derechos individuales y solicitudes de datos personales** |
| 4.1. Processor will promptly, within five (5) calendar days, inform Controller of any requests from Data Subjects, including but not limited to, requests to access, correct, delete, opt out of direct marketing or other communications, opt out of the sale of Personal Data, object to Processing, restrict Processing, or block Personal Data. Processor will not respond to the Data Subject directly except where specifically instructed by Controller, in which case, Processor will respond within a reasonable period of time, but in no event more than three (3) weeks after the receipt of the respective enquiry. Processor will provide Controller evidence of such response, including written certification evidencing such response. | 4.1. El Encargado informará, en un plazo de cinco (5) días naturales, al Responsable de cualquier solicitud de los Interesados, incluidas pero no limitadas a, las solicitudes de acceso, corrección, supresión, exclusión de la comercialización directa u otras comunicaciones, exclusión de la venta de Datos Personales, objeción al Tratamiento, restricción del Tratamiento o bloqueo de Datos Personales. El Encargado no responderá directamente al Interesado, excepto cuando específicamente indicado por el Responsable, en cuyo caso, el Encargado responderá en un plazo razonable, pero en ningún caso superior a tres (3) semanas después de la recepción de la respectiva pregunta. El Encargado proveerá al Responsable prueba de dicha respuesta, incluida una certificación escrita de la misma. |
| 4.2. Except where Data Protection Laws provide otherwise, Processor will keep a record of and provide to Controller, upon request, the following information about a disclosure, including, but not limited to: (i) the name and address of the requestor of the Personal Data; (ii) the recipient(s) of the Personal Data; (iii) the Personal Data that was disclosed; (iv) the date and time of the request and disclosure; and (v) the purpose of the request or disclosure. | 4.2. Salvo disposiciones legales contrarias en las Leyes de Protección de Datos, el Encargado mantendrá un registro y facilitará al Responsable, previa solicitud, las informaciones siguientes sobre divulgaciones que incluyen, pero no se limiten a: (i) nombre y dirección del solicitante de los Datos Personales; (ii) destinatario(s) de los Datos Personales; (iii) Datos Personales divulgados; (iv) fecha y hora de la solicitud y divulgación; y (v) propósito de la solicitud o divulgación. |

| | |
|---|---|
| 4.3. Processor will keep Personal Data confidential and will not disclose Personal Data without Controller's prior written approval, except as otherwise permitted by this DPA or where (i) subject to Section 7, the disclosure is required for the performance of the Processing; or (ii) Personal Data must be disclosed to a competent public authority to comply with a legal obligation or as required for audit purposes. Processor will promptly, within five (5) calendar days, inform Controller of any requests for disclosure from competent public authority. | 4.3. El Encargado mantendrá la confidencialidad de los Datos personales y no los divulgará sin la autorización previa por escrito del Responsable, salvo en los casos permitidos por el presente ATD o cuando (i) según la Sección 7, la divulgación sea necesaria para la realización del Tratamiento; o (ii) los Datos personales deban divulgarse a una autoridad pública competente para cumplir una obligación legal o con fines de auditoría. El Encargado informará sin demora, en un plazo de cinco (5) días naturales, al Responsable de cualquier solicitud de divulgación por parte de una autoridad pública competente. |
| 4.4. If Processor is required under applicable law to disclose Personal Data, Processor must (i) seek or provide Controller with reasonable assistance to seek a protective order or other appropriate protections or remedies, (ii) disclose only such Personal Data as is required by applicable law, (iii) reasonably cooperate with Controller in any defense or protective order, and (iv) use commercially reasonable efforts to obtain confidential treatment for any Personal Data so disclosed.<br><br>Processor will maintain the record of disclosures required by this Section for a minimum period of twenty-four (24) months. | 4.4. Si la legislación aplicable exige al Encargado que revele Datos personales, el Encargado deberá (i) solicitar o proporcionar al Responsable asistencia razonable para solicitar una orden de protección u otras protecciones o soluciones adecuadas, (ii) revelar únicamente los Datos personales que exija la legislación aplicable, (iii) cooperar razonablemente con el Responsable en cualquier defensa u orden de protección, y (iv) realizar los esfuerzos comercialmente razonables para obtener un tratamiento confidencial de los Datos personales revelados.<br><br>El Encargado conservará el registro de divulgaciones exigido por la presente Sección durante un período mínimo de veinticuatro (24) meses. |
| **5. Transfers of Personal Data** | **5. Transferencias de datos personales** |
| 5.1. Processor Processes Personal Data only within Spain and Portugal, member states of the European Union or in another signatory state to the EEA treaty. Controller hereby consents to Processor Processing Personal Data in the countries listed above. Any transfer of Personal Data to any countries not listed above requires Controller's consent, and any transfers of Personal Data to a Non-Adequate Country may only be done when an applicable precondition, as set forth in Data Protection Laws, is fulfilled. Processor agrees that in case of any transfer of Personal Data to a Non-Adequate Country by Processor, which require additional measures under Data Protection Laws, all costs related to any such measures will be the sole responsibility of the Processor. | 5.1. El Encargado trata Datos Personales solo dentro de España y Portugal, un estado miembro de la Unión Europea o en otro estado signatario del Acuerdo EEE. El Responsable aquí da su consentimiento al Encargado tratando Datos Personales en los países enumerados anteriormente requiere el consentimiento del Responsable, y solo puede hacerse si se cumple una de las condiciones previas aplicables establecidas en las Leyes de Protección de Datos. El Encargado acepta que, en caso de hacer una transferencia de Datos Personales a un País no adecuado, que requiera medidas adicionales conforme a las Leyes de Protección de Datos, todos los costes relacionados con dichas medidas serán responsabilidad exclusiva del Encargado. |
| 5.4. Processor will perform adequate and appropriate Transfer Impact Assessments for any transfers from an EEA country to a Non-Adequate Country, including any transfers conducted by any Sub-Processors. Processor agrees to implement supplementary measures to ensure adequate and appropriate protections of the Data Subjects and their Personal Data. | 5.4. El Encargado llevará a cabo Evaluaciones del impacto de las transferencias adecuadas y apropiadas para cualquier transferencia de un país del EEE a un País no adecuado, incluidas las transferencias realizadas por cualquier Subencargado. El Encargado se compromete a aplicar medidas complementarias para garantizar una protección adecuada y apropiada de los Interesados y de sus Datos personales. |
| **6. Controls or other obligations of Processor** | **6. Controles u otras obligaciones del Encargado** |

| | |
|---|---|
| 6.1. Processor will appoint a data protection officer, as far as required by law, and provide the data protection officer's contact information to Controller upon request. Processor will cooperate with Controller in the performance of risk and privacy impact assessments, including data protection impact assessments. Such assistance will include, but is not limited to, cooperation with Controller to prepare a description of scope, mode and purposes of the Processing of Personal Data, the nature of the Personal Data and the categories of Data Subjects. | 6.1. El Encargado nombrará un responsable de protección de datos, en la medida en que lo exija la ley, y proveerá información de contacto del responsable de protección de datos se al Responsable cuando éste lo solicite. El Encargado colaborará con el Responsable en la realización de evaluaciones de riesgo e impacto relativos a la seguridad de los datos, incluidas las evaluaciones de impacto de la protección de datos. Dicha asistencia incluirá, entre otras cosas, la colaboración con el Responsable en la preparación de una descripción del alcance, el modo y los propósitos del Tratamiento de los Datos Personales, de la naturaleza de los Datos Personales y de las categorías de Interesados. |
| 6.2. Processor shall provide reasonable assistance to Controller with any Data Protection Impact Assessments and/or Transfer Impact Assessment which Controller reasonably considers to be required by applicable Data Protection Laws, in each case solely in relation to Processing of Controller's Personal Data by Processor. | 6.2. El Encargado prestará asistencia razonable al Responsable con cualquier Evaluación de impacto de la protección de datos y/o Evaluación de impacto de la transferencia que el Responsable considere razonablemente necesaria en virtud de las Leyes de protección de datos aplicables, en cada caso únicamente en relación con el Encargado de los Datos personales del Responsable. |
| **7. Sub-Processing** | **7. Subtratamiento** |
| 7.1. Processor will engage Sub-Processors only for the handling of Controller's Personal Data within the scope of the fulfilment of its contractual obligations after prior written consent of Controller. Controller may refuse or withdraw its consent for material reasons only. In any case, it is the sole responsibility of Processor to ensure that (i) the Sub-Processors comply with Data Protection Laws, (ii) agreements with each Sub-Processor guarantee and ensure the same restrictions and obligations with respect to Processing as agreed to in this DPA (including entering into EC Standard Contractual Clauses); and (iii) Processor remains liable for any acts or omissions of the Sub-Processors in regard to their Processing. | 7.1. El Encargado contratará a Subencargados sólo por el tratamiento de los Datos Personales del Responsable en el ámbito del cumplimiento de sus obligaciones contractuales tras el consentimiento previo por escrito del Responsable. El Responsable podrá rechazar o retirar su consentimiento solo por razones materiales. En cualquier caso, es responsabilidad exclusiva del Encargado garantizar que (i) los Subencargados cumplan con las Leyes de Protección de Datos, (ii) los acuerdos con cada Subencargado garanticen las restricciones y obligaciones con respecto al Tratamiento acordadas en este ATD (incluida la suscripción de las Cláusulas contractuales tipo de la CE); y (iii) el Encargado siga siendo responsable de cualquier acto u omisión de los Subencargados respectivamente a su Tratamiento. |
| 7.2. Controller expressly declares its agreement with the deployment of the Sub-Processors as set out in **Schedule B**. Processor will submit an up-to-date list of the deployed Sub-Processors upon written request of Controller. Processor will provide a copy of any agreements between Processor and Sub-Processors to Controller upon request. | 7.2. El Responsable declara expresamente su acuerdo con el despliegue de los Subencargados según lo establecido en el **Anexo B**. El Encargado presentará una lista actualizada de los Subencargados desplegados cuando el Responsable lo solicite por escrito. El Encargado proporcionará una copia de cualquier acuerdo entre el Encargado y los Subencargados al Responsable cuando éste lo solicite. |
| 7.3. Controller must be granted control rights with regard to the Sub-Processor corresponding to the respective stipulations in this DPA. | 7.3. El Encargado debe tener derechos de control sobre el Subencargado de acuerdo con lo estipulado en el presente ATD. |
| **8. Audit and monitoring** | **8. Auditoría y Supervisión** |

| | |
|---|---|
| 8.1. The Controller and/or its European Works Councils, and any Supervisory Authority have the right to audit or monitor compliance with this DPA and Data Protection Laws. Controller and/or its European Works Councils will provide reasonable prior notice and conduct such audit or monitoring during the usual hours of business, without disturbing normal business operations, unless there is reason to believe that a Data Privacy Breach has occurred or is ongoing or Processor has breached its obligations under this DPA and/or Data Protection Laws. Processor will provide any reasonable access to employees, systems and information required for the fulfilment of such auditor monitoring. Processor will take all immediate action to ensure that any weaknesses and issues identified in the audit or monitoring report are adequately addressed. | 8.1. El Responsable y/o sus Comités de empresa europeos, así como cualquier Autoridad de control, tienen el derecho de auditar o supervisar el cumplimiento de este ATD y de las Leyes de Protección de Datos. El Responsable y/o sus Comités de empresa europeos avisarán con una antelación razonable de dicha auditoría o supervisión y la llevarán a cabo durante las horas de oficina habituales, sin alterar las actividades de trabajo normales, a menos que haya motivos para creer que se ha producido o se está produciendo una Violación de la privacidad de los datos o que el Encargado ha incumplido sus obligaciones en virtud del presente ATD y/o de las Leyes de protección de datos. El Encargado facilitará el acceso razonable a los empleados, a los sistemas y a la información requeridos para el cumplimiento de dicha auditoría. El Encargado tomará todas las medidas necesarias inmediatas para garantizar que las debilidades y los problemas identificados en el informe de auditoría o supervisión se aborden adecuadamente. |
| 8.2. Processor will submit its relevant Processing systems, facilities and supporting documentation (including any record of processing activities, as that or similar terms are defined under Data Protection Laws) to an inspection or audit relating to the processing by a competent governmental or semi-governmental authority if necessary to comply with a legal obligation. In the event of any inspection or audit, each Party will provide all reasonable assistance to the other Party in responding to that inspection or audit. If a competent public authority deems the Processing in relation to the Agreement unlawful, the Parties will take immediate action to ensure future compliance with Data Protection Laws. | 8.2. El Encargado someterá sus sistemas de tratamiento, instalaciones y documentación de apoyo pertinentes (incluido cualquier registro de actividades de tratamiento, tal y como se definen estos términos u otros similares en las Leyes de protección de datos) a una inspección o auditoría relacionada con el tratamiento por parte de una autoridad gubernamental o semigubernamental competente si fuera necesario para cumplir con una obligación legal. En caso de inspección o auditoría, cada Parte prestará toda la asistencia razonable a la otra Parte para responder a dicha inspección o auditoría. Si una autoridad pública competente considera ilegal el Tratamiento en relación con el Acuerdo, las Partes tomarán medidas inmediatas para garantizar el futuro cumplimiento de las Leyes de protección de datos. |
| 8.3. Processor will promptly notify Controller if Processor cannot for any reason comply with its obligation under this DPA or becomes aware of any circumstances or changes in law that are applicable to Processor and that are likely to have a material adverse effect on Processor's ability to meet its obligation under this DPA. | 8.3. El Encargado notificará sin demora al Responsable si, por cualquier motivo, no puede cumplir su obligación en virtud del presente ATD o tiene conocimiento de cualquier circunstancia o cambio en la legislación que sea aplicable al Encargado y que pueda tener un efecto material adverso en la capacidad del Encargado para cumplir su obligación en virtud del presente ATD. |
| **9. Notification of infringement, disclosures and Data Privacy Breaches** | **9. Notificación de infracciones, revelaciones y violaciones de la privacidad de los datos** |
| 9.1. Processor will promptly, in any case within twenty-four (24) hours, inform Controller if: | 9.1. El Encargado informará sin demora, en cualquier caso en un plazo de veinticuatro (24) horas, al Responsable si: |
| 9.1.1. It receives an inquiry, subpoena or request for inspection or audit from a competent governmental or semi-governmental authority or court relating to the Processing, except where Processor is otherwise prohibited by law from making such disclosure; | 9.1.1. Reciba una consulta, citación o solicitud de inspección o auditoría de un organismo público o semippúblico o tribunal competente relacionada con el Tratamiento, excepto cuando el Encargado tenga prohibido por ley hacer tal divulgación; |
| 9.1.2. It receives a request for disclosure of Personal Data to a competent public authority; or | 9.1.2. Reciba una solicitud de cesión de Datos Personales a una autoridad pública competente; |

| | |
|---|---|
| 9.1.3. It detects or reasonably suspects that a Data Privacy Breach has occurred. | 9.1.3. Detecte o sospeche de forma racional que se ha producido una Violación de la seguridad de los datos. |
| 9.2. In the event of a Data Privacy Breach, Processor will promptly take adequate remedial measures to prevent further risk to Data Subjects. Furthermore, Processor will promptly provide Controller with all relevant information as requested by Controller regarding the Data Privacy Breach and cooperate with Controller to investigate the nature and scope of the Data Privacy Breach. Processor will allow and cooperate with forensic investigations when reasonably requested by Controller. | 9.2. En el caso de una Violación de privacidad de datos, el Encargado tomará sin demora las medidas correctivas adecuadas para evitar un mayor riesgo para los/as Interesados. Además, el Encargado facilitará sin demora al Responsable toda la información relevante según lo solicite el Responsable con respecto a la Violación de la seguridad de los datos y colaborará con el Responsable en la investigación de la naturaleza y el alcance de la Violación de la seguridad de los datos. El Encargado permitirá que se lleven a cabo investigaciones forenses y colaborará en ellas cuando el Responsable lo solicite con fundamento. |
| 9.3. Processor will fully cooperate with Controller to develop and execute a response plan to address any Data Privacy Breach, including any requirements to inform competent governmental authorities or Data Subjects, as required by Data Protection Laws. | 9.3. El Encargado cooperará plenamente con el Responsable en la elaboración y ejecución de un plan de respuesta para hacer frente a cualquier Violación de privacidad de datos, incluida cualquier exigencia de informar a las autoridades gubernamentales competentes o a los Interesados, según lo exigido por las Leyes de protección de datos. |
| 9.4. In case of a request for disclosure to a competent governmental or semi-governmental authority or court, if permitted by applicable law, Processor will inform Controller of the request and the legal obligation to comply with such request. In such cases, Controller will have the right to defend its rights, as well as the rights of those whose Personal Data will be disclosed in place of and on behalf of Controller, including seeking a protective order. Processor will reasonably cooperate with Controller in such defense and take all action required by Controller to limit disclosure of Personal Data to the competent public authority and prevent similar disclosures in the future. | 9.4. En caso de solicitud de divulgación a una autoridad gubernamental o semigubernamental competente o a un tribunal, si lo permite la legislación aplicable, el Encargado informará al Responsable de la solicitud y de la obligación legal de cumplir dicha solicitud. En tales casos, el Responsable tendrá derecho a defender sus derechos, así como los derechos de aquellas personas cuyos Datos personales se vayan a revelar en lugar y por cuenta del Responsable, incluida la solicitud de una orden de protección. El Encargado cooperará razonablemente con el Responsable en dicha defensa y tomará todas las medidas requeridas por el Responsable para limitar la divulgación de Datos personales a la autoridad pública competente y evitar divulgaciones similares en el futuro. |
| 9.5. Processor must notify Controller in all cases where Processor and/or persons employed by and/or acting on behalf of Processor infringe substantial provisions relating to the protection of Personal Data belonging to Controller or any other stipulations set out in this DPA and/or the Service Agreement. | 9.5. El Encargado deberá notificar al Responsable todos los casos en los que el Encargado y/o las personas empleadas por el Encargado y/o que actúen en su nombre infrinjan disposiciones sustanciales relativas a la protección de Datos personales pertenecientes al Responsable o cualesquiera otras estipulaciones establecidas en el presente APD y/o en el Acuerdo de servicios. |
| 9.6. In consultation with Controller, Processor will take appropriate measures to protect the Personal Data to decrease possible adverse effects for Data Subjects. As far as Controller has to fulfil any obligations with regard to the Data Privacy Breach, Processor will support it in doing so. | 9.6. En consulta con el Responsable, el Encargado tomará las medidas adecuadas para proteger los Datos personales a fin de reducir los posibles efectos adversos para los Interesados. En la medida en que el Responsable tenga que cumplir alguna obligación en relación con la Violación de privacidad de datos, el Encargado le ayudará a hacerlo. |
| **10. Deletion and return of Personal Data** | **10. Eliminación y devolución de datos personales** |

| | |
|---|---|
| 10.1. After termination of this DPA and the Agreement or earlier upon request by Controller, Processor will return or securely Delete any Personal Data in its possession in compliance with Data Protection Laws upon prior consent of Controller, and in a format reasonably specified by Controller, unless otherwise prohibited by applicable law. The same applies to created work, backup, logs, other incidental Personal Data or test or scrap material. Upon destruction, Processor will promptly (in any case no later than ten (10) days), provide Controller with a certificate of destruction and/or deletion for its records. If any applicable law requires the Processor to retain any Personal Data or, if return or secure Deletion is not reasonably feasible, Processor will notify Controller in writing including any applicable legal basis for retention. Notwithstanding the foregoing, Processor will remain bound to the terms of this DPA after termination of the Agreement, until such Personal Data has been returned, anonymised or Deleted. | 10.1. Después de la terminación de este ATD y del Acuerdo o antes, a solicitud del Responsable, el Encargado devolverá o Eliminará todos los Datos Personales en su poder, según las Leyes de Protección de Datos, previo consentimiento del Responsable, salvo que la legislación aplicable prohíba. Lo mismo se aplica a los trabajos creados, a las copias de seguridad, a los registros, a otros Datos personales fortuitos o a material de prueba o desecho. El Encargado proporcionará sin demora (en cualquier caso, en un plazo máximo de diez (10) días) al Responsable un certificado de destrucción y/o eliminación para sus registros. Si alguna ley aplicable exige que el Encargado conserve algún Dato personal o si la devolución o la eliminación segura no es razonablemente factible, el Encargado lo notificará al Responsable por escrito, incluyendo cualquier fundamento jurídico aplicable para la conservación. No obstante lo anterior, el Encargado seguirá vinculado por los términos de este ATD, después de la terminación del Acuerdo, hasta que dichos Datos Personales se hayan devueltos, anonimizados o Eliminados. |
| 10.2. Documentation that serves to prove that Deletion was carried out in compliance with this DPA may be retained by Processor in accordance with reasonable retention periods beyond the termination of this DPA. | 10.2. La documentación que sirva para demostrar que la supresión se llevó a cabo de conformidad con el presente ATD podrá ser conservado por el Encargado con arreglo a períodos de conservación razonables una vez finalizado el presente ATD. |
| 10.3. In the event that Processor must retain Personal Data after termination of this DPA, Processor will no longer Process the Personal Data, except to the extent required by the Agreement or applicable law. | 10.3. En caso de que el Encargado deba conservar los Datos personales tras la rescisión del presente ATD, el Encargado dejará de tratar los Datos personales, salvo en la medida en que lo exija el Acuerdo o la legislación aplicable. |
| **11. Remuneration and Expenses** | **11. Remuneración y gastos** |
| 11.1. Processor agrees to pay all reasonable expenses as a result from a Data Privacy Breach, including any expenses related to notifications, credit monitoring and investigatory services. | 11.1. El Encargado acepta pagar todos los gastos racionales resultantes de una Violación de la seguridad de los datos, incluidos los relacionados con notificaciones, el control del crédito y los servicios de investigación. |
| 11.2. All other costs are stipulated in the Service Agreement. | 11.2. Todos los demás costes están estipulados en el Acuerdo de prestación de servicios. |
| **12. Liability** | **12. Responsabilidad** |
| 12.1. Processor will be liable for and hold Controller harmless against any and all damages, losses, claims, and expenses, including court costs and reasonable attorneys' fees resulting from or arising out of negligence, willful misconduct, or violation of this DPA by Processor, its Employees, Sub-Processors or alike. Controller is liable for damages suffered by Data Subjects during the execution of the Agreement due to unlawful or incorrect Processing not in line with the Data Protection Laws. | 12.1. El Encargado será responsable y mantendrá al Responsable libre de todos y cada uno de los daños, pérdidas, reclamaciones y gastos, incluidos los costes judiciales y los honorarios razonables de los abogados que resulten de una negligencia, mala conducta intencional, o violación de este ATD por parte del Encargado, sus empleados, Subencargados o similares. El Responsable es responsable de los daños sufridos por los Interesados durante la ejecución del Acuerdo debido a un Tratamiento ilegal o incorrecto que no esté en línea con las Leyes de Protección de Datos. |

| | |
|---|---|
| 12.2. Processor will under no circumstances be liable to Controller for loss of use of any works, loss of profit and for any indirect or consequential loss or damage which may be suffered by Controller in connection with this DPA. | 12.2. El Encargado no será, en ningún caso, responsable ante el Responsable de la pérdida del uso de algún trabajo, la pérdida de beneficios y la pérdida o el daño indirecto o resultante que el Responsable pueda sufrir en relación con este ATD. |
| **13. Miscellaneous** | **13. Disposiciones varias** |
| 13.1. This DPA automatically ends upon termination of the Agreement without any notice of termination being required. | 13.1. Este ATD finaliza automáticamente al terminar el Acuerdo de prestación de servicios sin que sea necesario ningún aviso de terminación. |
| 13.2. In the case of conflict or ambiguity between any provision contained in the body of this DPA and any provision contained in the Schedules hereto, the provision in the body of this DPA will prevail, except in the case of executed SCCs, which prevail over the DPA in the event of a conflict. Modifications and amendments to this DPA, including modifications or amendments to this clause, must be made in writing. | 13.2. En caso de conflicto o ambigüedad entre cualquier disposición contenida en el cuerpo de este ATD y cualquier disposición contenida en los Anexos del mismo, prevalecerá la disposición contenida en el cuerpo de este ATD, excepto en el caso de los CCT ejecutados, que prevalecen sobre el ATD en caso de conflicto. Modificaciones y enmiendas al presente APD, incluidas las modificaciones o enmiendas a esta cláusula, deberán realizarse por escrito. |
| 13.3. The validity of this DPA will not be affected by the ineffectiveness of single provisions or regulatory gaps. An invalid provision or a regulatory gap will be replaced respectively by a valid provision corresponding to the meaning and purpose of the ceased regulation or the remaining regulations of this DPA to the greatest possible extent. | 13.3. La validez de este ATD no se verá afectada por la ineficacia de disposiciones únicas o lagunas jurídicas. Las disposiciones inválidas y las lagunas jurídicas se reemplazarán respectivamente por disposiciones válidas correspondientes al significado y propósito de la norma cesada o por las normas restantes de este Acuerdo en la mayor medida posible. |
| 13.4. In the event that a change in Data Protection Laws makes the continued transfer or processing of personal data under this DPA unlawful for Controller, then, prior to the effective date of any such change, either (i) if commercially reasonable alternatives exist for adjusting the procedures for transfer or processing in order to avoid a violation of applicable law, then Processor and Controller, at their own respective cost and expense, shall cooperate in good faith by implementing such alternatives; or (ii) if the Parties fail to reach an agreement satisfactory to both Parties within 90 days after the receipt of the request for negotiation, then Controller shall be entitled to terminate the Agreement and/or any Statement of Work with immediate effect. | 13.4. En el caso de que un cambio en las Leyes de Protección de Datos haga que la transferencia o el tratamiento continuado de datos personales bajo este ATD sea ilegal para el Responsable, entonces, antes de la fecha de entrada en vigor de dicho cambio, (i) si existen alternativas comercialmente razonables para ajustar los procedimientos de transferencia o tratamiento para evitar una infracción de la legislación aplicable, entonces el Responsable y el Encargado, a sus propios costes y gastos, cooperarán de buena fe aplicando dichas alternativas; o (ii) si las Partes no llegan a un acuerdo satisfactorio para ambas en un plazo de 90 días a partir de la recepción de la solicitud de negociación, el Responsable tendrá derecho a rescindir el Acuerdo y/o cualquier Declaración del trabajo con efecto inmediato. |
| 13.5. Controller is entitled to temporarily suspend the Processing, in whole or in part, if, in Controller's reasonable opinion, it determines that Processor is unable to carry out its obligations under this DPA until Processor can cure any non-compliance. In such cases, Controller is entitled to terminate the relevant Processing or the Agreement with immediate effect. | 13.5. El Responsable tiene derecho a suspender temporalmente el Tratamiento, en su totalidad o parcialmente, si, según su opinión racional, se determina que el Encargado no puede cumplir con sus obligaciones bajo este ATD hasta que el Encargado subsane cualquier incumplimiento. En tales casos, el Responsable tiene derecho a rescindir el Tratamiento respectivo o el Acuerdo con efecto inmediato. |
| 13.6. Place of jurisdiction is Spain. | 13.6. El lugar de jurisdicción es España. |

| | |
|---|---|
| **IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this DPA to be executed by their duly authorized representatives, effective as of the date of the last Party to sign below (the "Effective Date").** | **EN FE DE LO CUAL, las Partes han hecho que el presente ATD sea ejecutado por sus representantes debidamente autorizados, con efecto a partir de la fecha en que la última Parte firme a continuación (la "Fecha de entrada en vigor").** |
| *- Signature page follows -* | *- Sigue la página de la firma -* |

Alexion Pharma Spain, S.L.

(Controller)/

Beatriz Romero

Signature/

BEATRIZ ROMERO

Title/ DIRECTORA MÉDICA

24-feb.-2026

Date/

Magalhaes & Taveira-Gomes Sociedade Medica, Lda. (MTG Research and Development Lab.),

(Processor)/

Daniela Antunes

Daniela Antunes (24-feb.-2026 13:48:58 GMT)

Signature/

DANIELA NEVES ANTUNES

Title/ Strategy and Research Director

24-feb.-2026

Date/

| Schedule A:<br>Technical and organisational measures of the Processor | Anexo A:<br>Medidas técnicas y organizativas del Encargado del Tratamiento |
|---|---|
| Processor has implemented and will maintain a written information security program (the "**Security Program**"). The Security Program includes industry-standard best practices designed to protect Personal Data from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, and unauthorized disclosure or access. At a minimum, Processor's Security Program does and will continue to consist of: | El Encargado ha implantado y mantendrá un programa escrito de seguridad de la información (el "**Programa de seguridad**"). El Programa de seguridad incluye las mejores prácticas estándar del sector diseñadas para proteger los Datos personales de la destrucción accidental o ilícita, la pérdida, la alteración y la divulgación o el acceso no autorizados. Como mínimo, el Programa de seguridad del Encargado consiste y seguirá consistiendo en: |
| **1. <u>Organizational and Administrative Measures</u>**<br>1.1. **Policies and Procedures**. Processor's Security Program consists of policies, procedures, and controls governing the processing, storage, transmission, and security of Personal Data. | **1. <u>Medidas organizativas y administrativas</u>**<br>1.1. **Políticas y procedimientos**. El Programa de seguridad del Encargado consta de políticas, procedimientos y controles que rigen el tratamiento, el almacenamiento, la transmisión y la seguridad de los Datos personales. |
| 1.2. **Oversight**. Processor has appointed one or more Employees to oversee and be accountable for its Security Program (e.g. Chief Security Officer). | 1.2. **Supervisión**. El Encargado ha designado a uno o varios Empleados para que supervisen y sean responsables de su Programa de seguridad (p.ej. el Oficial Jefe de seguridad). |
| 1.3. **Background Checks**. Processor performs background screening on all Employees who have access to Personal Data. | 1.3. **Verificación de antecedentes**. El Encargado realiza una verificación de antecedentes de todos los Empleados que tienen acceso a Datos personales. |
| 1.4. **Confidentiality**. All Employees are subject to confidentiality obligations. | 1.4. **Confidencialidad**. Todos los Empleados están sujetos a obligaciones de confidencialidad. |
| 1.5. **Training**. Processor maintains a security awareness program that includes appropriate training of Employees on the Security Program. Training is conducted at the time of hire and periodically throughout employment. | 1.5. **Formación**. El Encargado mantiene un programa de concienciación sobre seguridad que incluye la formación adecuada de los Empleados sobre el Programa de seguridad. La formación se imparte en el momento de la contratación y periódicamente a lo largo de toda la relación laboral. |
| 1.6. **Industry Standards**. Processor has established and will maintain sufficient controls to meet the objectives stated in ISO 27001, ISO 27018, SSAE 18 / SOC 1 and SOC 2 Type 2, or equivalent standards. | 1.6. **Estándares de la industria**. El Encargado ha establecido y mantendrá controles suficientes para cumplir los objetivos establecidos en las normas ISO 27001, ISO 27018, SSAE 18 / SOC 1 y SOC 2 Tipo 2, o normas equivalentes. |
| 1.7. **Penetration Tests.** Processor, or a Sub-Processor on its behalf, performs a penetration test of the Services no less than once annually. Upon completion of the penetration test, Processor uses reasonable efforts to promptly address any deficiencies identified in the test. | 1.7. **Pruebas de penetración**. El Encargado, o un Subencargado en su nombre, realiza una prueba de penetración de los Servicios al menos una vez al año. Una vez finalizada la prueba de penetración, el Encargado se esforzará razonablemente por subsanar con prontitud cualquier deficiencia identificada en la prueba. |
| 1.8. **Monitoring and Updating**. Processor regularly, and no less than once annually, evaluates the effectiveness and adequacy of its Security Program and updates its Security Program as required to respond to findings generated by such regular reviews or new Services or security risks; provided, however, that while Processor may update its Security Program, it may not materially reduce the commitments, protections, or overall level of service described in this Schedule. | 1.8. **Supervisión y actualización**. El Encargado evalúa periódicamente, y no menos de una vez al año, la eficacia y adecuación de su Programa de seguridad y actualiza su Programa de seguridad según sea necesario para responder a los hallazgos generados por dichas revisiones periódicas o nuevos Servicios o riesgos de seguridad; siempre que, no obstante, aunque el Encargado pueda actualizar su Programa de seguridad, no reduzca sustancialmente los compromisos, protecciones o nivel general de servicio descritos en este Anexo. |

| | |
|---|---|
| **2. <u>Physical Security Measures</u>**<br>2.1. **Limited Access**. Processor limits access to its facilities, machines, devices, and other media to only those Employees with a legitimate business need for such access. When an Employee no longer has a business need for the access privileges assigned to him/her, the privileges are promptly revoked, even if the Employee continues to be an Employee. | **2. <u>Medidas de seguridad física</u>**<br>2.1. **Acceso limitado**. El Encargado limita el acceso a sus instalaciones, máquinas, dispositivos y otros medios únicamente a aquellos Empleados con una necesidad empresarial legítima para dicho acceso. Cuando un Empleado deja de tener una necesidad empresarial para los privilegios de acceso que se le han asignado, dichos privilegios se revocan de inmediato, incluso si el Empleado sigue siendo un Empleado. |
| 2.2. **Access Controls**. Processor maintains access restrictions and monitoring to its facilities, systems, machines, and devices, such as perimeter deterrents (e.g. fences and cages), card or biometric access systems, sign-in and registration, identity verification, multi-zone security, on-site guards, video surveillance, and intrusion detection. | 2.2. **Controles de acceso**. El Encargado mantiene restricciones de acceso y supervisión a sus instalaciones, sistemas, máquinas y dispositivos, como elementos disuasorios en el perímetro (p.ej. vallas y jaulas), sistemas de acceso por tarjeta o biométricos, inicio de sesión y registro, verificación de identidad, seguridad multizona, guardias in situ, videovigilancia y detección de intrusos. |
| 2.3. **Asset Management**. Processor maintains an inventory of all machines, devices, and other media on which Personal Data is stored. | 2.3. **Gestión de activos**. El Encargado mantiene un inventario de todas las máquinas, dispositivos y otros soportes en los que se almacenan Datos personales. |
| **3. <u>Technical Security Measures</u>**<br>3.1. **Anti-virus and Anti-Malware Protection**. Processor has anti-virus and anti-malware protections in place to help avoid malicious software gaining unauthorized access to Personal Data. Such protections include up-to-date anti-virus software and regular deployment of patches and security updates. | **3. <u>Medidas técnicas de seguridad</u>**<br>3.1. **Protección antivirus y antimalware.** El Encargado dispone de protecciones antivirus y antimalware para evitar que programas informáticos malintencionados accedan sin autorización a los Datos personales. Dichas protecciones incluyen software antivirus actualizado y el despliegue regular de parches y actualizaciones de seguridad. |
| 3.2. **Logging**. Processor logs, or enables Customer to log, access and use of systems containing Personal Data, registering user ID, time, authorization granted or denied, and relevant activity. Processor's logging including logs of inputs, modifications, and deletion of Personal Data on its systems, to the extent technically feasible. | 3.2. **Registro.** El Encargado registra, o permite que el Cliente registre, el acceso y el uso de los sistemas que contienen Datos personales, registrando la identificación del usuario, la hora, la autorización concedida o denegada y la actividad relevante. El registro del Encargado incluye registros de entradas, modificaciones y eliminación de Datos personales en sus sistemas, en la medida en que sea técnicamente factible. |
| 3.3. **Firewall**. Processor separates its external and internal network through firewalls. | 3.3. **Firewall.** El Encargado separa su red externa de la interna mediante firewalls. |
| 3.4. **Encryption**. Processor encrypts Personal Data at rest and in transit with current industry accepted standards. | 3.4. **Cifrado**. El Encargado cifra los Datos personales en reposo y en tránsito con los estándares actuales aceptados por la industria. |
| 3.5. **Destruction**. When required to delete or destroy Personal Data, Processor does so such that the Personal Data cannot be retrieved or reconstituted. | 3.5. **Destrucción**. Cuando se requiera la eliminación o destrucción de Datos personales, el Encargado lo hará de forma que los Datos personales no puedan ser recuperados o reconstituidos. |
| **4. <u>System Access Controls and Management</u>**<br>4.1. **Limited Access**. Processor limits access to its systems to only those Employees with a legitimate business need for such access. Such access privileges are differentiated and related to each individual's role and responsibilities. When an Employee no longer has a business need for the access privileges assigned to him/her, the privileges are promptly revoked, even if the Employee continues to be an Employee. | **4. <u>Controles de acceso al sistema y Gestión</u>**<br>4.1. **Acceso limitado.** El Encargado imita el acceso a sus sistemas únicamente a aquellos Empleados con una necesidad empresarial legítima para dicho acceso. Dichos privilegios de acceso están diferenciados y relacionados con el papel y las responsabilidades de cada individuo. Cuando un Empleado deja de tener una necesidad empresarial para los privilegios de acceso que se le han asignado, dichos privilegios se revocan de inmediato, incluso si el Empleado sigue siendo un Empleado. |
| 4.2. **Unique IDs**. Processor provides all Employees with a need to access its systems with a unique identifier (user ID) that is used to authenticate access to Processor's systems. | 4.2. **Identificadores únicos**. El Encargado proporciona a todos los Empleados que necesiten acceder a sus sistemas un |

| | |
|---|---|
| | identificador único (ID de usuario) que se utiliza para autenticar el acceso a los sistemas del Encargado. |
| 4.3. **Passwords**. Processor maintains a password policy that prohibits sharing of passwords, requires passwords to be changed regularly, requires storage of passwords in encrypted form. | 4.3. **Contraseñas.** El Encargado mantiene una política de contraseñas que prohíbe compartir las contraseñas, exige que las contraseñas se cambien con regularidad, exige el almacenamiento de las contraseñas de forma cifrada. |
| 4.4. **Separation Controls**. Processor maintains technical controls to ensure (i) separation of Controller's Personal Data at all times and (ii) limited access to Controller's Personal Data to those with a legitimate business need to access it. | 4.4. **Controles de separación**. El Encargado mantiene controles técnicos para garantizar (i) la separación de los Datos personales del Responsable en todo momento y (ii) el acceso limitado a los Datos personales del Responsable a quienes tengan una necesidad comercial legítima de acceder a ellos. |
| **5. <u>Sub-Processor Management</u>**<br>5.1. **Diligence and Oversight**. Processor maintains a Sub-Processor risk management program that (i) assesses all Sub-Processors for appropriate security safeguards before Processor engages the Sub-Processor and (ii) periodically assesses Sub-Processors' compliance with such measures. | **5. <u>Gestión del Subencargado del tratamiento</u>**<br>5.1. **Diligencia y supervisión**. El Encargado mantiene un programa de gestión de riesgos del Subencargado que (i) evalúa a todos los Subencargados en cuanto a las medidas de seguridad adecuadas antes de que el Encargado contrate al Subencargado y (ii) evalúa periódicamente el cumplimiento de dichas medidas por parte de los Subencargados. |
| 5.2. **Contracts**. Processor ensures that its Sub-Processors agree via contract to security measures that are no less stringent than those imposed by this Schedule. | 5.2. **Contratos**. El Encargado se asegurará de que sus Subencargados acepten por contrato medidas de seguridad que no sean menos estrictas que las impuestas por el presente Anexo. |
| **6. <u>Incident Management</u>**<br>6.1. **Incident Response**. Processor has an incident response policy and procedure that all Employees are required to follow. | **6. <u>Gestión de incidentes</u>**<br>6.1. **Respuesta a incidentes.** El Encargado tiene una política y un procedimiento de respuesta ante incidentes que todos los Empleados deben seguir. |
| 6.2. **Recordkeeping**. Processor maintains a record of Data Privacy Breaches that includes a description of the Data Privacy Breach; the time period; the consequences; the name(s) of Processor resource(s) responding to the Data Privacy Breach; whether the Data Privacy Breach was reported to individuals, regulators, or others and, if so, to whom; the steps Processor took to mitigate the Data Privacy Breach; and the steps Processor took to mitigate the risk of a similar Data Privacy Breach. | 6.2. **Mantenimiento de registros.** El Encargado mantiene un registro de las Violaciones de privacidad de datos que incluye una descripción de la Violación de privacidad de datos; el período de tiempo; las consecuencias; el nombre de los recursos del Encargado que respondieron a la Violación de privacidad de datos; si se informó de la Violación de privacidad de datos a individuos, reguladores u otros y, en caso afirmativo, a quién; las medidas que el Encargado tomó para mitigar la Violación de privacidad de datos; y las medidas que el Encargado tomó para mitigar el riesgo de una Violación de privacidad de datos similar. |
| **7. <u>Business Continuity</u>**<br>7.1. **Emergency and Contingency Planning**. Processor maintains emergency and contingency plans for the facilities in which its systems that process Personal Data are located. | **7. <u>Continuidad de las actividades</u>**<br>7.1. **Planes de emergencia y contingencia**. El Encargado mantiene planes de emergencia y contingencia para las instalaciones en las que se encuentran sus sistemas que tratan Datos personales. |
| 7.2. **Contracts**. Processor maintains redundant storage for Personal Data, and its procedures for recovering Personal Data are designed to attempt to reconstruct Personal Data in its original or last-replicated state from before the time it was lost or destroyed. | 7.2. **Contratos.** El Encargado mantiene un almacenamiento redundante de los Datos personales, y sus procedimientos de recuperación de Datos personales están diseñados para intentar reconstruir los Datos personales en su estado original o en el de la última réplica anterior al momento en que se perdieron o destruyeron. |

| Schedule B:<br>Sub-Processors | Anexo B:<br>Subencargados |
|---|---|
| Controller expressly agrees on the deployment of the following Sub-Processors under full responsibility of the Processor: | El Responsable declara expresamente su acuerdo con el despliegue de los suguientes Subencargados bajo la plena responsabilidad del Encargado: |

| Sub-Processor / Subencargado | Purpose(s) / Propósito(s) | Sub-processing Location(s) / Lugar(es) de Subencargado |
|---|---|---|
| ***Google Cloud EMEA Limited*** | *Cloud storage, email hosting, and virtual meetings platform* | *European Union* |
| **Revolut Bank UAB** | Financial processing for FMV honoraria payments | European Union |
| **Insert** | Insert | Insert |

| Appendix | Apéndice |
|---|---|
| EXPLANATORY NOTE:<br><br>It must be possible to clearly distinguish the information applicable to each transfer or category of transfers and, in this regard, to determine the respective role(s) of the Parties as data exporter(s) and/or data importer(s). This does not necessarily require completing and signing separate appendices for each transfer/category of transfers and/or contractual relationship, where this transparency can achieved through one appendix. However, where necessary to ensure sufficient clarity, separate appendices should be used. | NOTA EXPLICATIVA:<br><br>Debe ser posible distinguir claramente la información aplicable a cada transferencia o categoría de transferencias y, a este respecto, determinar el papel o papeles respectivos de las Partes como exportador(es) y/o importador(es) de datos. Esto no requiere necesariamente cumplimentar y firmar apéndices separados para cada transferencia/categoría de transferencias y/o relación contractual, cuando esta transparencia pueda lograrse mediante un único apéndice. No obstante, cuando sea necesario para garantizar la suficiente claridad, deberán utilizarse apéndices separados. |
| **ANNEX I** | **ANEXO I** |
| **A. LIST OF PARTIES**<br><br>**Data exporter(s):** *[Identity and contact details of the data exporter(s) and, where applicable, of its/their data protection officer and/or representative in the European Union]* | **A. LISTA DE PARTES**<br><br>**Exportador(es) de datos:** *[Identidad y datos de contacto del/de los exportador(es) de datos y, en su caso, de su responsable de la protección de datos y/o representante en la Unión Europea]* |

| | |
|---|---|
| Company Name: Alexion Pharmaceuticals, Inc.<br><br>Address: 121 Seaport Boulevard, Boston, Massachusetts 02210<br><br>Contact person's name, position and contact details: Alexion Data Protection Officer (DPO), Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Chesh-ire SK10 2NA by email: privacy@alexion.com<br><br>Activities relevant to the data transferred under these Clauses:<br><br>[…]<br><br>Signature and date:<br><br>Role (Controller/Processor): Controller | Nombre de la empresa: Alexion Pharmaceuticals, Inc.<br><br>Dirección: 121 Seaport Boulevard, Boston, Massachusetts 02210<br><br>Nombre, cargo y datos de contacto de la persona de contacto: Alexion Data Protection Officer (DPO), Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Chesh-ire SK10 2NA por correo electrónico: privacy@alexion.com<br><br>Actividades relacionadas con los datos transferidos en virtud de las presentes Cláusulas:<br><br>[...]<br><br>Firma y fecha:<br><br>Función (Responsable/Encargado del tratamiento): Responsable del tratamiento |
| **Data importer(s):** [*Identity and contact details of the data importer(s), including any contact person with responsibility for data protection]*<br><br>Company Name: Magalhaes & Taveira-Gomes Sociedade Medica, Lda. (MTG Research and Development Lab.)<br><br>Address: Rua Prof. Joaquim Bastos, 102-2AC, 4200-604 Porto (Portugal)<br><br>Contact person's name, position and contact details: Daniela Antunes, Strategy and Research Director; daniela.antunes@mtg-research.com<br><br>Activities relevant to the data transferred under these Clauses: Execution of the project "Expert Recommendations and Clinical Profiling for the Management of Atypical Hemolytic Uremic Syndrome (aHUS) in Spain", involving the administrative management, interviewing, and honoraria payment of a panel of Healthcare Professionals.<br><br>Signature and date:<br><br>Role (Controller/Processor): Processor | **Importador(es) de datos:** *[Identidad y datos de contacto del/de los importador(es) de datos, incluida cualquier persona de contacto responsable de la protección de datos]*<br><br>Nombre de la empresa: Magalhaes & Taveira-Gomes Sociedade Medica, Lda. (MTG Research and Development Lab.)<br><br>Dirección: Rua Prof. Joaquim Bastos, 102-2AC, 4200-604 Porto (Portugal)<br><br>Nombre, cargo y datos de contacto de la persona de contacto:<br><br>Daniela Antunes, Strategy and Research Director; daniela.antunes@mtg-research.com<br><br>Actividades relacionadas con los datos transferidos en virtud de las presentes Cláusulas: Ejecución del proyecto «Recomendaciones de expertos y perfiles clínicos para el tratamiento del síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) en España», que incluye la gestión administrativa, las entrevistas y el pago de honorarios a un grupo de profesionales sanitarios.<br><br>Firma y fecha:<br><br>Función ( Responsable/ Encargado del tratamiento): Encargado del tratamiento |
| **B. DESCRIPTION OF TRANSFER**<br><br>*Categories of Data Subjects whose personal data is transferred: Healthcare Professionals (HCPs) / Key Opinion* | **B. DESCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA**<br><br>*Categorías de Interesados cuyos datos personales se transfieren: Profesionales sanitarios (HCP) / Líderes de* |

| | |
|---|---|
| *Leaders (KOLs) participating in the expert panel and interviews.* | *opinión clave (KOL) que participan en el panel de expertos y en las entrevistas.* |
| *Categories of personal data transferred: Identification and contact data (name, email, phone, address), professional data (job title, specialty, hospital affiliation), financial/administrative data (bank details, tax ID for honoraria), audio/visual data (recordings of meetings), and professional opinions (interview transcripts).* | *Categorías de datos personales transferidos: Datos de identificación y contacto (nombre, correo electrónico, teléfono, dirección), datos profesionales (cargo, especialidad, afiliación hospitalaria), datos financieros/administrativos (datos bancarios, identificación fiscal para honorarios), datos audiovisuales (grabaciones de reuniones) y opiniones profesionales (transcripciones de entrevistas).* |
| *Sensitive data transferred (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions (including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data, restrictions for onward transfers or additional security measures: None. The processing of sensitive personal data, specifically patient health or medical information, is strictly excluded from this Agreement.* | *Datos sensibles transferidos (si procede) y restricciones o salvaguardias aplicadas que tengan plenamente en cuenta la naturaleza de los datos y los riesgos que entrañan, como por ejemplo una estricta limitación de la finalidad, restricciones de acceso (incluido el acceso únicamente del personal que haya seguido una formación especializada), mantenimiento de un registro de acceso a los datos, restricciones para las transferencias ulteriores o medidas de seguridad adicionales: Ninguna. El tratamiento de datos personales sensibles, concretamente información médica o sobre la salud de los pacientes, queda estrictamente excluido del presente Acuerdo.* |
| *The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous basis:. Continuous basis for the duration of the project.* | *La frecuencia de la transferencia (p.ej. si los datos se transfieren de forma puntual o continua).: De forma continua durante toda la duración del proyecto.* |
| *Nature of the processing: Collection, recording, organization, storage, adaptation, retrieval, consultation, use, and erasure of data strictly for the execution of the project and payment of honoraria.* | *Naturaleza del tratamiento: Recopilación, registro, organización, almacenamiento, adaptación, recuperación, consulta, uso y eliminación de datos estrictamente para la ejecución del proyecto y el pago de honorarios.* |
| *Purpose(s) of the data transfer and further processing: To manage the administrative and financial lifecycle of the HCPs, organize and moderate virtual meetings and interviews, analyze clinical feedback, and develop scientific assets (peer-reviewed manuscript and congress poster).* | *Finalidad o finalidades de la transferencia de datos y del tratamiento posterior: Gestionar el ciclo de vida administrativo y financiero de los profesionales sanitarios, organizar y moderar reuniones y entrevistas virtuales, analizar los comentarios clínicos y desarrollar recursos científicos (manuscritos revisados por pares y pósteres para congresos).* |
| *The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria used to determine that period: Personal data will be retained for the duration of the Agreement and project execution, plus any statutory retention periods required by applicable tax or commercial laws (e.g., financial records for FMV payments).* | *Período durante el cual se conservarán los datos personales o, de no ser posible, criterios utilizados para determinar dicho período: Los datos personales se conservarán durante la vigencia del Acuerdo y la ejecución del proyecto, además de cualquier período de conservación obligatorio exigido por las leyes fiscales o mercantiles aplicables (por ejemplo, registros financieros para pagos de FMV).* |
| *For transfers to (Sub-)Processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing:* 1. Google Ireland Limited: Subject matter and nature include cloud storage, email hosting, and virtual meetings platform. Duration: Term of the Agreement. | *Para transferencias a (Sub-)Encargados del tratamiento, especifique también el objeto, la naturaleza y la duración del tratamiento:*<br><br>*1. Google Ireland Limited: El objeto y la naturaleza incluyen el almacenamiento en la nube, el alojamiento de correo* |

| | |
|---|---|
| **2.** Revolut Bank UAB: Subject matter and nature include financial processing for FMV honoraria payments. Duration: Term of the Agreement. | *electrónico y la plataforma de reuniones virtuales. Duración: Vigencia del Acuerdo.*<br><br>*2. Revolut Bank UAB: El objeto y la naturaleza incluyen el procesamiento financiero de los pagos de honorarios FMV. Duración: Vigencia del Acuerdo.* |
| **C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY**<br><br>*Identify the competent Supervisory Authority/ies in accordance with Clause 13*<br><br>Swedish Data Protection Authority – Alexion Pharmaceuticals, Inc. | **C. AUTORIDAD DE CONTROL COMPETENTE**<br><br>*Identifique la Autoridad de control competente de conformidad con la Cláusula 13*<br><br>Autoridad sueca de protección de datos - Alexion Pharmaceuticals, Inc. |
| **ANNEX II**<br><br>**TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE DATA** | **ANEXO II**<br><br>**MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS, INCLUIDAS LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS DATOS** |
| EXPLANATORY NOTE:<br><br>The technical and organisational measures must be described in specific (and not generic) terms. See also the general comment on the first page of the Appendix, in particular on the need to clearly indicate which measures apply to each transfer/set of transfers.<br><br>*Description of the technical and organisational measures implemented by the data importer(s) (including any relevant certifications) to ensure an appropriate level of security, taking into account the nature, scope, context and purpose of the processing, and the risks for the rights and freedoms of natural persons.* | NOTA EXPLICATIVA:<br><br>Las medidas técnicas y organizativas deben describirse en términos específicos (y no genéricos). Véase también el comentario general de la primera página del Anexo, en particular sobre la necesidad de indicar claramente qué medidas se aplican a cada transferencia/conjunto de transferencias.<br><br>*Descripción de las medidas técnicas y organizativas aplicadas por el importador o los importadores de datos (incluidas las certificaciones pertinentes) para garantizar un nivel de seguridad adecuado, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y la finalidad del tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas.* |
| *[Examples of possible measures:*<br><br>*Measures of pseudonymisation and encryption of personal data*<br><br>*Measures for ensuring ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of processing systems and services*<br><br>*Measures for ensuring the ability to restore the availability and access to personal data in a timely manner in the event of a physical or technical incident*<br><br>*Processes for regularly testing, assessing and evaluating the effectiveness of technical and organisational measures in order to ensure the security of the processing* | *[Ejemplos de posibles medidas:*<br><br>*Medidas de seudonimización y cifrado de datos personales.*<br><br>*Medidas para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resistencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento*<br><br>*Medidas para garantizar la capacidad de restablecer oportunamente la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de incidente físico o técnico*<br><br>*Procesos para comprobar, evaluar y valorar periódicamente la eficacia de las medidas técnicas y organizativas con el fin de garantizar la seguridad del tratamiento*<br><br>*Medidas para la identificación y autorización de los usuarios*<br><br>*Medidas para la protección de datos durante la transmisión* |

| | |
|---|---|
| *Measures for user identification and authorization*<br>*Measures for the protection of data during transmission*<br>*Measures for the protection of data during storage*<br>*Measures for ensuring physical security of locations at which personal data are processed*<br>*Measures for ensuring events logging*<br>*Measures for ensuring system configuration, including default configuration*<br>*Measures for internal IT and IT security governance and management*<br>*Measures for certification/assurance of processes and products*<br>*Measures for ensuring data minimisation*<br>*Measures for ensuring data quality*<br>*Measures for ensuring limited data retention*<br>*Measures for ensuring accountability*<br>*Measures for allowing data portability and ensuring erasure]* | *Medidas para la protección de datos durante el almacenamiento*<br>*Medidas para garantizar la seguridad física de los lugares en los que se tratan los datos personales*<br>*Medidas para garantizar el registro de eventos*<br>*Medidas para garantizar la configuración del sistema, incluida la configuración por defecto*<br>*Medidas para la gobernanza y gestión internas de la IT y de la seguridad de la IT*<br>*Medidas para la certificación/garantía de procesos y productos*<br>*Medidas para garantizar la minimización de datos*<br>*Medidas para garantizar la calidad de los datos*<br>*Medidas para garantizar la conservación limitada de los datos*<br>*Medidas para garantizar la responsabilidad*<br>*Medidas para permitir la portabilidad de los datos y garantizar su supresión]* |
| *For transfers to (Sub-)Processors, also describe the specific technical and organisational measures to be taken by the (Sub-)Processor to be able to provide assistance to the Controller and, for transfers from a processor to a Sub-Processor, to the data exporter*<br>*…* | *Para las transferencias a (Sub-)Encargados del ratamiento, describa también las medidas técnicas y organizativas específicas que deberá adoptar el (Sub-)Encargado para poder prestar asistencia al Responsable del tratamiento y, para las transferencias de un Encargado a un Subencargado, al exportador de datos.*<br>*...* |
| **ANNEX III**<br>**LIST OF SUB-PROCESSORS** | **ANEXO III**<br>**LISTA DE SUBENCARGADOS DEL TRATAMIENTO** |
| EXPLANATORY NOTE:<br>This Annex must be completed in case of the specific authorisation of Sub-Processors (Clause 9(a), Option 1).<br>The Controller has authorised the use of the following Sub-Processors:<br>1. Name: …<br>Address: …<br>Contact person's name, position and contact details: … | NOTA EXPLICATIVA<br>Este Anexo debe cumplimentarse en caso de autorización específica de Subencargados (Cláusula 9(a), Opción 1).<br>El Responsable ha autorizado el uso de los siguientes Subencargados:<br>1. Nombre: ...<br>Dirección: ..:<br>Nombre, cargo y datos de la persona de contacto: ...<br>Descripción del Encargado (incluida una delimitación clara de responsabilidades en caso de que se autoricen varios Subencargados): ... |

| | |
|---|---|
| Description of processing (including a clear delimitation of responsibilities in case several sub-processors are authorised): …<br><br>2. … | 2. ... |